

수시연구 2023-04

연구발명 사기 진작을 위한 직무발명보상금 소득세제 개선방안 연구

A Study on Amendment of Income Tax for Employees'
Invention Compensation

김학효·손수정·김용기

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

김학효 | 과학기술정책연구원 부연구위원

손수정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

김용기 | 과학기술정책연구원 부연구위원

자 문 위 원

김용대 | 한국조세재정연구원 책임연구위원

정승영 | 창원대학교 세무학과 교수

정자선 | 서울시립대학교 세무전문대학원 교수

수시연구 2023-04

연구발명 사기 진작을 위한 직무발명보상금 소득세제 개선방안 연구

2023년 11월 17일 인쇄

2023년 11월 17일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-886-5 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
------------------	---

제2절 연구의 목적	2
------------------	---

1. 소득세제 변화에 따른 영향 분석	2
----------------------------	---

2. 소득세제 개선방안 도출	3
-----------------------	---

제2장 직무발명보상금 소득세제 및 지급현황	4
-------------------------------	---

제1절 직무발명보상금 소득세제	4
------------------------	---

1. 「발명진흥법」의 목적 및 범위	4
---------------------------	---

2. 직무발명의 정의 및 권리 귀속	5
---------------------------	---

3. 직무발명보상금 소득세제	8
-----------------------	---

제2절 직무발명보상금 및 직무발명 현황	14
-----------------------------	----

1. 직무발명보상금 신고현황	14
-----------------------	----

2. 직무발명보상금에 대한 소득세 산출세액 추정	20
----------------------------------	----

3. 소득세제 변화 전·후의 직무발명 현황	23
-------------------------------	----

제3장 직무발명보상금 소득세제 쟁점	28
---------------------------	----

제1절 직무발명보상금 소득세제 쟁점	28
---------------------------	----

1. 직무발명보상금의 소득 분류	28
-------------------------	----

2. 타 지식재산권과의 과세 형평성	30
---------------------------	----

3. 법인 등 사용자와의 과세 형평성	31
----------------------------	----

4. 특정 연도 및 시점에 편중되는 보상금	33
제2절 해외 주요국의 과세 방식	36
1. 일본	36
2. 미국	37
제3절 직무발명보상금 소득세제 설문 결과	39
1. 설문 개요	39
2. 주요 설문 결과	40
3. 설문 시사점	44
제4절 소결	45
1. 직무발명보상금의 소득 구분 문제	45
2. 과세 형평성 및 특정 시점 소득 편중 문제	46

제4장 직무발명보상금 소득세제 개선방안 48

제1절 직무발명보상금 소득세제 개선방향	48
제2절 직무발명보상금 소득세제 개선방안	51
1. 소득 분류 개정	51
2. 분리과세의 적용	53
3. 비과세한도의 인상	54
제3절 개선방안에 따른 소득세 부담 및 세수 변화	57
1. 소득세 부담 변화	57
2. 세수 변화	58

참고문헌 63

부 록 67

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of Research	1
2. Necessity of Research	2
Chapter 2. Income Tax and Payment Status of Employees' Invention Compensation	4
1. Income Tax of Employees' Invention Compensation	4
2. Status of Invention and Compensation	14
Chapter 3. Critical Issues in the Income Tax System for Employee's Invention Compensation	28
1. Income Tax System Issues	28
2. Taxation in US and Japan	36
3. Survey Results	39
4. Sub-conclusion	45
Chapter 4. Policy Recommendations	48
1. Direction of Policy Improvement	48
2. Policy Recommendations	51
3. The Impacts of Policy Recommendations	57
References	63
Appendix	67

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 「발명진흥법」 제1조(목적)	4
〈표 2-2〉 「발명진흥법」 제2조(정의)	5
〈표 2-3〉 「발명진흥법」 제10조(직무발명)	6
〈표 2-4〉 「발명진흥법」 제12조(직무발명 완성사실의 통지)	6
〈표 2-5〉 「발명진흥법」 제13조(승계 여부의 통지)	7
〈표 2-6〉 「발명진흥법」 제15조(직무발명에 대한 보상)	8
〈표 2-7〉 1974년 「특허법」 제18조(직무발명에 대한 보상) 제정·개정 이유	9
〈표 2-8〉 「소득세법」 제20조(근로소득) 및 제21조(기타소득)	9
〈표 2-9〉 「소득세법 시행령」 제17조의3(비과세되는 직무발명보상금의 범위) 및 제18조(비과세되는 기타소득의 범위)	10
〈표 2-10〉 직무발명보상금 비과세한도 변천	11
〈표 2-11〉 소득세 과세에 따른 소득세 부담 (비과세 500만원)	12
〈표 2-12〉 소득세 과세에 따른 소득세 부담 (비과세 700만원)	13
〈표 2-13〉 근로소득금액 구간별 직무발명보상금 신고 현황	17
〈표 2-14〉 근로소득금액 구간별 1인당 직무발명보상금 및 인원 비중	19
〈표 2-15〉 직무발명보상금에 대한 소득세 산출세액 추정(2021년)	22
〈표 2-16〉 공공연구기관(대학·연구소) 발명신고 건수	24
〈표 2-17〉 공공연구기관(대학·연구소) 기술이전 계약체결 건수	26
〈표 3-1〉 직무발명보상금의 소득 분류 관련 고등법원 및 대법원의 판결 요지 ..	29
〈표 3-2〉 「소득세법」 제21조(기타소득)	31
〈표 3-3〉 「소득세법 시행령」 제87조(기타소득의 필요경비 계산)	31
〈표 3-4〉 연구·인력개발비 법인세 세액공제율	32
〈표 3-5〉 벤처기업 스톡옵션 행사이익에 대한 비과세한도 상향 이유	33
〈표 3-6〉 2021년 직무발명보상금 및 스톡옵션 행사이익 1인당 금액 및 비중	34
〈표 3-7〉 설문조사 응답자 현황	39

〈표 3-8〉 응답자 특성별 소득세 과세가 연구 의욕 및 사기에 부정적인 영향	43
〈표 4-1〉 소득세 한계세율과 1인당 직무발명보상금(2021년)	50
〈표 4-2〉 「소득세법」 제20조(근로소득) 개정	51
〈표 4-3〉 「소득세법」 제21조(기타소득) 개정	51
〈표 4-4〉 「소득세법」 제12조(비과세소득)에서 근로소득 비과세한도 규정 삭제	52
〈표 4-5〉 「소득세법」 제12조(비과세소득)에서 기타소득 비과세한도 규정 개정	53
〈표 4-6〉 「소득세법」 제14조(과세표준의 계산) 조항 개정	54
〈표 4-7〉 「소득세법 시행령」 제18조(비과세되는 기타소득의 범위) 금액 개정	56
〈표 4-8〉 “비과세한도 2,000만원 + 분리과세”에 따른 소득세 부담	58
〈표 4-9〉 “비과세한도 2,000만원 + 분리과세”에 따른 소득세 세수	60
〈부표〉 설문조사 응답자 현황	67

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 직무발명보상금 신고 인원 및 총 보상금액 추이	15
[그림 2-2] 1인당 직무발명보상금액 추이	16
[그림 2-3] 근로소득금액별 1인당 직무발명보상금액 및 인원 수 비중(2021년) ..	18
[그림 2-4] 공공연구기관(대학·연구소) 발명신고 건수 추이	25
[그림 2-5] 공공연구기관(대학·연구소) 기술이전 계약체결 건수 추이	27
[그림 3-1] 근로소득 면세자 비율 추이	35
[그림 3-2] 직무발명보상금 제도와 관련해서 가장 개선이 필요한 부문	40
[그림 3-3] 소득세 과세가 연구 의욕 및 사기에 부정적인 영향	41
[그림 3-4] 연구 의욕 및 사기에 부정적인 영향을 주는 이유	42
[그림 3-5] 적절한 비과세한도 금액	43

| 요약 |

1. 연구 배경 및 목적

- 직무발명보상금에 대한 소득세 과세로 연구발명 의욕 및 사기 저하 등이 우려되는 상황임
 - 소득세 누진세율 구조 하에서 정액의 비과세한도를 초과하는 보상금을 다른 근로 소득과 합산하여 종합과세함으로써 과도한 소득세 부담이 발생할 우려가 있음
 - 설문조사 결과, 소득세 과세가 연구 의욕 및 사기에 부정적인 영향을 준다는 응답이 약 84%임
- 본 연구는 연구 사기를 진작하고, 기술경쟁력을 제고할 수 있는 직무발명 보상금 소득세제 개선방안을 도출하는 것이 목적임
 - 소득세 과세에 따른 소득세 부담 및 소득세수의 변화, 설문조사 등을 바탕으로 연구 사기를 진작하고, 기술경쟁력을 제고할 수 있는 소득세제 개선방안과 소득 세법 개정(안)을 도출함

2. 주요 연구 내용

- 2021년 기준 직무발명보상금을 신고한 총 근로자 수는 2,030명이고, 직무발명보상금 총 금액은 약 412억원임
 - 국세청 「국세통계연보」에는 2018년부터 2021년까지의 직무발명보상금 현황이 나와 있는데, 1인당 평균 직무발명보상금은 약 2,000만원 수준임
- 직무발명보상금에 대한 소득세 산출세액은 연말정산 신고 근로자의 전체 소득세 산출세액에 비해 미미한 수준임

- 「국세통계연보」의 2021년 기준 연말정산 신고 근로자 전체 소득세 산출세액은 약 68조원임
- 본 연구에서 추정한 직무발명보상금에 대한 소득세 산출세액은 약 123억원임
 - 전체 근로자 소득세 산출세액 추정치 약 66조원 대비 직무발명보상금에 대한 소득세 산출세액은 약 0.019%에 불과함

□ **직무발명보상금은 종업원이 완성한 직무발명의 권리를 사용자에게 승계한 후, 승계의 대가로 받는 보상금이므로 근로제공의 대가인 근로소득으로 보기 어려움**

- 직무발명 완성 사실의 통지와 승계 의사 표명이라는 행위가 완성되어야 사용자가 직무발명에 대한 전용실시권(독점적·배타적 권리)를 갖게 됨
- 사용자가 직무발명 완성 시 권리를 취득하는 내용의 「발명진흥법」 개정안이 2024년 1월 국회 본회의를 통과하였으나, 이는 사전 승계 규정이 별도로 마련된 경우에만 해당함

□ **한편, 기술경쟁력 제고 및 기술이전 촉진 등을 위해 법인세 세액공제와 법인세 감면 등의 제도가 운영되고 있음**

- 법인이 소유한 특허권 등의 실질적 연구·개발 주체는 종업원이기 때문에 법인세 세제혜택뿐만 아니라 소득세 누진세 부담을 완화하는 제도가 필요함

3. 결론 및 정책 제언

□ **(기타소득) 직무발명보상금을 근로여부에 관계없이 기타소득으로 구분하는 개선이 필요함**

- “통지와 승계의사”라는 행위가 이루어져야 사용자가 직무발명에 대한 독점적·

배타적 권리를 가질 수 있기 때문에 직무발명보상금을 근로소득으로 보기 어려움

〈표 1〉 근로소득 조항 삭제를 위한 「소득세법」 개정(안)

현행	개정(안)
제20조(근로소득) ① 근로소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다 5. 종업원등 또는 대학의 교직원에게 지급하는 직무발명보상금(제21조제1항제22호의2에 따른 직무발명보상금은 제외한다)	제20조(근로소득) ① 근로소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다 5. <삭 제>

자료: 저자 작성

〈표 2〉 기타소득으로 통일하기 위한 「소득세법」 개정(안)

현행	개정(안)
제21조(기타소득) ① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다. 22의2. 종업원등 또는 대학의 교직원이 퇴직한 후에 지급받는 직무발명보상금	제21조(기타소득) ① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다. 22의2. 다음 각 목 중 어느 하나에 해당하는 직무발명보상금 가. 「발명진흥법」 제2조 제2호에 따른 종업원 등이 같은 호에 따른 사용자등으로부터 받는 보상금 나. 대학의 교직원 또는 대학과 고용 관계에 있는 학생이 소속 대학에 설치된 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제25조에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조 제1항 제4호에 따라 받는 보상금

자료: 저자 작성

□ (분리과세) 직무발명보상금은 특정 시점에 소득이 편중되는 문제를 고려하여 과세방식을 개선해야 함

- 연구자의 연구 사기 진작 및 기술경쟁력 제고 등을 위해 분리과세를 함으로써 누진세 부담을 완화하는 개선이 필요함
- 분리과세를 할 경우 직무발명보상금 규모가 증가하더라도 원천징수세율 20%가 적용되므로 누진세 부담을 완화할 수 있음

<표 3> 분리과세 적용을 위한 「소득세법」 개정(안)

현행	개정(안)
제14조(과세표준의 계산) ③ 다음 각 호에 따른 소득의 금액은 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하지 아니한다 8. 다음 각 목에 해당하는 기타소득(이하 “분리과세기타소득”이라 한다) 가. 제21조제1항제1호부터 제8호까지, 제8호의2, 제9호부터 제20호까지, <u>제22호, 제22호의2 및</u> <u>제26호</u> 에 따른 기타소득(라목 및 마목의 소득은 제외한다)으로서 같은 조 제3항에 따른 기타소득금액이 300만원 이하이면서 제127조에 따라 원천징수(제127조제1항제6호나목에 해당하여 원천징수되지 아니하는 경우를 포함한다)된 소득. 다만, 해당 소득이 있는 거주자가 종합소득과세표준을 계산할 때 그 소득을 합산하려는 경우 그 소득은 분리과세기타소득에서 제외한다.	제14조(과세표준의 계산) ③ 다음 각 호에 따른 소득의 금액은 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하지 아니한다 8. 다음 각 목에 해당하는 기타소득(이하 “분리과세기타소득”이라 한다) 가. 제21조제1항제1호부터 제8호까지, 제8호의2, 제9호부터 제20호까지, <u>제22호, 제26호</u> 에 따른 기타소득(라목 및 마목의 소득은 제외한다)으로서 같은 조 제3항에 따른 기타소득금액이 300만원 이하이면서 제127조에 따라 원천징수 (제127조제1항제6호나목에 해당하여 원천징수되지 아니하는 경우를 포함한다)된 소득. 다만, 해당 소득이 있는 거주자가 종합소득과세표준을 계산할 때 그 소득을 합산하려는 경우 그 소득은 분리과세기타소득에서 제외한다.
다. <u>제21조제1항제27호 및 같은 조 제2항에 따른</u> <u>기타소득</u>	다. <u>제21조제1항제22호의2 및 제27호, 같은 조</u> <u>제2항에 따른 기타소득</u>

자료: 저자 작성

☐ (비과세한도 상향) 분리과세 할 경우 근로소득이 낮은 근로자의 소득세 부담이 증가할 우려가 있기 때문에 비과세한도 상향이 필요함

- 소득이 낮은 근로자는 현재처럼 종합과세 할 때보다 분리과세에 따른 원천징수 세율 20%가 더 높을 수 있음
- 비과세한도를 2,000만원이상으로 인상하면, 소득세 한계세율이 원천징수 세율 20%보다 높은 근로자들만 과세 대상이 됨

☐ 비과세한도 금액은 2,000만원 수준이 적절함

- 비과세한도 금액이 2,000 ~ 4,000만원에서 결정되면 직무발명보상금을 신고한 근로자의 약 90 ~ 96%가 직무발명보상금에 대해 소득세를 부담하지 않음

<표 4> 비과세한도 인상을 위한 「소득세법 시행령」 개정(안)

현행	개정(안)
제18조(비과세되는 기타소득의 범위) ② 법 제12조제5호라목에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 연 500만원(해당 과세기간에 법 제12조제3호어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 500만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다.	제18조(비과세되는 기타소득의 범위) ② 법 제12조제5호라목에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 연 2,000만원 이하의 금액을 말한다.

자료: 저자 작성

- 개선방안에 따라 직무발명보상금에 대한 비과세한도를 2,000만원으로 인상하고, 분리과세하면, 약 400만원의 소득세 부담이 감소함
 - 분리과세방식으로 근로소득과 직무발명보상금에 대한 세액을 계산하면, 총 1,233만원의 소득세가 발생하여 현재 과세방식에 따른 소득세액 1,633만원에 비해 약 400만원의 소득세 부담이 감소함
- 또한 개선방안에 따라 전체 세수 감소분을 계산하면, 약 85억원임
 - 현재 과세방식으로 직무발명보상금에 대한 전체 소득세 산출세액을 추정하면 약 123억원임
 - 개선방안에 따라 직무발명보상금을 분리과세하고, 비과세한도를 2,000만원으로 인상했을 경우 직무발명보상금에 대한 전체 소득세 산출세액은 약 39억원임
 - 따라서 소득세 산출세액 감소액은 약 85억원이며, 이는 연말 정산 신고 근로자 전체 소득세 산출세액 추정치 약 66조원 대비 약 0.013%에 불과함

Summary

A Study on Amendment of Income Tax for Employees' Invention Compensation

- **Project Leader: Hakhyo Kim**
- **Participants: Sohn, Soo J. · Yong-gi Kim**

1. Background and Necessity of Research

Compensation for employees' invention was exempt until 2016. However, with the amendment of the income tax law at the end of 2016, it has been subject to income tax since 2017. At the time of the amendment to the income tax law, the government was reorganizing the tax exemption and exemption systems to reduce the ratio of tax-exempt people, which had increased due to various exemptions and exemptions, and to expand the tax base. By the government's tax policy direction, income taxation on compensation for employees' invention began in 2017.

As income taxation begins on employees' invention compensation, there are concerns about researchers' enthusiasm for research and invention. Additionally, there are worries that this could weaken technological competitiveness.

Therefore, this study aims to identify ways to improve the income tax system for employees' invention compensation, enhancing researchers' enthusiasm for research and improving technological competitiveness.

In deriving improvement measures, we will analyze the changes in the tax burden and income tax revenue. Additionally, through a survey, we derive measures to improve the income tax system that researchers in the research field can perceive.

2. Main Research Contents

1) Changes in Income Tax Burden

The National Tax Service's national tax statistics provide information on the total number of workers who reported receiving compensation for employees' inventions each year and the total amount of compensation.

The total number of workers who reported receiving compensation for employees' inventions in 2021 is 2,030, and the total amount of compensation they reported is approximately 41.2 billion won. And the total compensation amount divided by the number of workers, the compensation amount for employee's inventions per person is approximately 20.3 million won.

Assuming that the earned income is 93.7 million won, and employees' invention compensation is 20.3 million won, we analyzed how much the income tax burden has increased compared to the past. Until 2016, when compensation for employee's inventions was fully tax-exempt, the income tax burden was approximately 12.27 million won. From 2017, when income taxation began, the income tax burden was approximately 16.33 million won, an increase of approximately 4.06 million won compared to the past.

2) Calculated Tax Amount Estimation

In this study, we utilized tax statistics to estimate the calculated income tax amount for employee's invention compensation. First, according to national tax statistics, the calculated income tax amount for all workers in Korea is approximately 68 trillion won. However, if we estimate the calculated income tax amount for all workers in Korea according to the estimation method used in this study, we can see that there is a minimal difference between the actual figure (around 68 trillion won) and the estimated figure in this study (around 66 trillion won). Therefore, it suggests that it is possible to estimate the calculated income tax amount for employees' invention compensation using the estimation method used in this study.

As a result, the calculated income tax amount for employees' invention compensation estimated in this study is approximately 12.3 billion won. This

amount is only about 0.019% of the calculated income tax amount for all workers in Korea, which is about 66 trillion won. Therefore, according to the estimation results of this study, the calculated income tax amount for employee's invention compensation appears to be negligible compared to the calculated income tax amount for all workers in Korea.

3) Critical Issues in the Income Tax System for Employee's Invention Compensation

Various tax benefits, such as corporate tax credits and corporate tax reductions, are in operation to enhance technological competitiveness and promote technology transfer. The employees' invention compensation paid by a corporation to its employee not only qualifies for full expense deduction, reducing the taxable income but also makes the corporation eligible for a tax credit of 2-50% of the paid employee's invention compensation as a deduction for research and development expenses. Furthermore, small and medium-sized enterprises transferring technology to a third party may qualify for a 50% reduction in corporate tax on the income generated from such technology transfer.

However, even though employees in the corporation often carried out the substantial patents owned by a corporation, only the corporate tax benefits are currently in operation.

Therefore, to enhance the technological competitiveness of corporations, it is necessary to provide corporate tax benefits and income tax benefits to alleviate the income tax burden on employees. In addition, since compensation for employee inventions is concentrated in specific years and periods, it is essential to consider the concern that an excessive income tax burden may arise under a progressive tax rate.

Japan adopts a user-centric approach. Despite having more potential to consider employees' invention compensation as earned income compared to South Korea, Japan classifies employees' invention compensation as other income.

3. Policy Recommendations

1) Income Classification Revision

A revision is necessary to classify employees' invention compensation as other income regardless of employment status. Employees' invention compensation is the compensation received in return for transferring the rights to an employees' invention to the employer, so it is difficult to consider it as earned income. Therefore, it is necessary to revise the Income Tax Act to classify compensation for employees' inventions as other income rather than earned income.

2) Application of Separate Taxation

Compensation for employees' inventions may result in a progressive tax burden because income is concentrated at a particular time. So, it is necessary to apply separate taxation to alleviate the progressive tax burden. The current taxation system is structured so that as the compensation for employees' inventions increases, the marginal tax rate also increases, resulting in a progressive tax burden. However, in the case of separate taxation, the withholding tax rate of 20% is applied regardless of the employees' invention compensation amount so that the progressive tax burden can be alleviated.

3) Increase in Tax Exemption Amount

If separate taxation is implemented, the income tax burden for low-income workers may increase compared to the current system. Low-income workers are subject to a marginal tax rate of 6% or 15% under the current tax system. Therefore, if separate taxation is implemented, the tax exemption amount (currently 5 million won) must be increased simultaneously. If the tax exemption amount is increased to 20 million won, only workers whose marginal tax rate is higher than the withholding tax rate of 20% will be subject to taxation. Furthermore, if the tax exemption amount is set at 20 to 40 million won, approximately 90 to 96% of workers who reported employees' invention compensation are expected to not pay income tax on the employees' invention compensation.

3. The Impacts of Policy Recommendations

1) Relieve income tax burden

According to the revised plan, if the tax exemption amount for employees' invention compensation is raised to 20 million won and separate taxation is implemented, the income tax burden is expected to be reduced by about 4 million won. According to the revised plan, the income tax burden is approximately 12.33 million won, which is expected to reduce the income tax burden by approximately 4 million won compared to the income tax burden of approximately 16.33 million won under the current taxation system.

2) Changes in Calculated Tax Amount

Calculating the reduction in calculated tax amount for employees' invention compensation under the proposed revision, it appears that the calculated tax amount would decrease by about 8.5 billion won. This figure is only about 0.013% of the estimated calculated tax amount for all workers in Korea, which is about 66 trillion won.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

- 종업원 등 연구자가 자신의 직무와 관련하여 발명한 것이 사용자 등의 업무 범위에 속하는 경우 이를 직무발명이라고 함
 - 현재 직무뿐만 아니라 과거 직무와 관련한 것도 직무발명이며, 직무발명이 완성되면 종업원 등은 사용자 등에게 직무발명 완성 사실을 통지해야 함
 - 그리고 사용자 등은 종업원 등으로부터 직무발명 사실을 통지 받은 후 4개월 이내에 직무발명에 대한 권리를 승계할 것인지 여부를 종업원 등에게 알려야 함
- 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계하거나, 전용실시권을 설정하고 받는 보상을 직무발명보상금이라고 함
 - 사용자 등이 전용실시권과 같은 직무발명에 대한 독점적·배타적 권리를 갖기 위해서는 종업원 등으로부터 직무발명의 권리를 승계 받는 일정한 양도-양수 절차를 거쳐야 함
- 직무발명보상금은 2016년까지 전액 비과세되는 기타소득이었으나, 2017년부터는 근로소득으로서 종합과세 되고 있음
 - 직무발명보상금은 2016년까지 전액 비과세되는 기타소득이었으나, 2016년말 「소득세법」 개정으로 2017년부터 소득세가 부과되고 있음
 - 재직 중 받는 직무발명보상금은 근로소득으로, 퇴직 이후 받는 직무발명보상금은 기타소득으로 분류하여 비과세한도(2023년 기준 500만원)를 초과하는 금액은 다른 근로소득과 합산하여 종합과세 하고 있음

- 직무발명보상금에 대한 소득세 부담이 증가하면서 연구자의 연구발명 사기 저하 등이 우려되는 상황임
- 직무발명보상금은 직무발명의 기술적 가치, 기술료 수입, 매출 기여도 등을 기준으로 산정
- 소득세 누진세율 구조 하에서 정액으로 설정되어 있는 비과세한도를 초과하는 보상금을 모두 종합과세 함으로써 소득세 부담이 우려되고 있음

제2절 연구의 목적

1. 소득세제 변화에 따른 영향 분석

- 직무발명보상금 소득세제 변화가 연구자들의 소득세 부담 및 우리나라 소득세수에 미치는 영향을 분석함
 - 직무발명보상금 소득세제 변화(비과세 → 근로소득 과세)가 연구자들의 소득세 부담에 미치는 영향을 분석
 - 또한 직무발명보상금에 대한 우리나라 전체 소득세수 규모를 추정함
 - 국세청의 근로자 연말정산 신고 자료를 활용하여 직무발명보상금에서 발생하는 소득세수를 추정함
- 설문조사를 통해 직무발명보상금 소득세 과세가 연구 의욕 및 성과 등에 미치는 영향을 분석함
 - 대학, 출연연, 민간기업 이공계 분야 연구자를 대상으로 직무발명보상금에 대한 소득세 과세가 연구자의 연구 사기 및 성과 등에 미치는 영향을 확인
 - 이를 위해 직무발명보상금에 대한 과세 방식의 변천도 확인

2. 소득세제 개선방안 도출

- 연구자의 연구 사기를 진작하고, 기술경쟁력을 제고할 수 있는 직무발명 보상금 소득세제 개선방안을 도출하는 것이 본 연구의 목적임
- 소득세제 변화 영향 분석, 설문조사 결과 등을 기반으로 연구자의 연구 사기를 진작하고, 우리나라의 기술경쟁력을 제고할 수 있는 직무발명보상금 소득세제 개선방안을 도출
- 본 연구에서 도출한 개선방안이 연구자의 소득세 부담과 우리나라 소득 세수에 미치는 영향을 추정함
 - 개선방안에 따라 산출한 연구자의 소득세 부담과 현재 과세방식 하에서의 소득세 부담을 비교하여 본 연구에서 도출한 개선방안이 연구자의 소득세 부담 완화에 미치는 영향을 추정함
 - 또한 개선방안 적용 시 직무발명보상금에 대한 소득세수의 변화를 추정함
 - 현재 과세방식에서의 직무발명보상금에 대한 소득세수와 개선방안을 적용했을 때의 소득세수를 비교

제2장 | 직무발명보상금 소득세제 및 지급현황

제1절 직무발명보상금 소득세제

1. 「발명진흥법」의 목적 및 범위

- ☐ 「발명진흥법」은 발명 촉진을 통해 산업의 기술경쟁력을 제고하고, 국민 경제에 기여하기 위해 제정되었음
- 「발명진흥법」 제1조(목적)에 따르면, 「발명진흥법」은 발명을 장려하고, 발명의 신속·효율적인 권리화와 사업화 촉진 등을 통한 기술경쟁력 제고를 위해 제정됨

<표 2-1> 「발명진흥법」 제1조(목적)

제1조(목적) 이 법은 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진함으로써 산업의 기술 경쟁력을 높이고 나아가 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

자료: 국가법령정보센터, 「발명진흥법」

- ☐ 「발명진흥법」에는 본 연구의 분석 대상인 직무발명과 직무발명에 대한 내용이 규정되어 있음
- 「발명진흥법」에는 직무발명의 정의, 권리 귀속, 직무발명보상을 의무화한 규정 등 발명 촉진을 위한 조항들이 포함되어 있음
- 2016년까지는 이와 같은 「발명진흥법」의 취지 및 범위에 따라 직무발명 활성화 등을 목적으로 직무발명보상금을 전액 비과세하였음
- ☐ 따라서 본 장에서는 「발명진흥법」의 취지 및 범위와 2017년 「소득세법」 개정이 어떠한 관계성을 갖는지 분석하고, 소득세제 개선에 대한 시사점을 도출함

2. 직무발명의 정의 및 권리 귀속

□ 직무발명은 종업원 등이 자신의 직무에 관하여 발명한 것이 사용자 등의 업무 범위에 속하는 발명을 의미

- “종업원 등”은 종업원·임원 또는 공무원을 의미하며, “사용자 등”은 사용자, 법인 또는 국가 및 지방자치단체를 의미
 - 따라서 종업원 등이 발명한 것이 자신의 직무와 관련이 없거나, 사용자 등의 업무 범위에 속하지 않으면 직무발명이 아니라 자유발명에 해당
- “자신의 직무에 관하여 발명”한 것이라는 의미는 발명을 한 종업원 등의 현재 직무뿐만 아니라 과거의 직무도 포함하는 개념

<표 2-2> 「발명진흥법」 제2조(정의)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “발명”이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.
2. “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다

자료: 국가법령정보센터, 「발명진흥법」

□ 사용자 등은 종업원 등이 완성한 직무발명에 통상실시권을 가질 뿐 종업원 등의 직무발명이 사용자 등에게 당연히 귀속되는 것은 아님

- 직무발명에 대해 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록을 이미 받았거나, 특허를 받을 수 있는 권리를 제 3자에게 승계하면, 사용자 등은 통상의 실시권만 가짐
 - 통상실시권은 독점성·배타성 없이 단순히 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리이며, 반면 전용실시권은 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 권리임¹⁾

1) 한국금융연수원, 「기술금융기초」, 2021.11.

<표 2-3> 「발명진흥법」 제10조(직무발명)

제10조(직무발명)

① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허등”이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 **통상실시권**(通常實施權)을 가진다. 다만, 사용자들이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

자료: 국가법령정보센터, 「발명진흥법」

□ 사용자 등이 직무발명에 대해 독점적·배타적 권리를 갖으려면, 발명을 한 종업원 등이 사용자 등에게 발명 사실을 통지하고, 통지를 받은 사용자 등은 해당 발명에 대해 권리 승계 의사를 밝혀야 함

- 「발명진흥법」 제12조(직무발명 완성사실의 통지)에 따라 종업원 등은 직무발명을 완성한 경우 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 서면으로 알려야 함
 - 다만, 종업원 등이 직무발명 사실을 사용자 등에게 통지하지 않았을 경우 처벌할 수 있는 조항은 없고, 손해배상청구소송을 진행하거나 영업비밀 유출 등을 근거로 배임죄 등의 형사상 처벌을 시도할 수 있음²⁾

<표 2-4> 「발명진흥법」 제12조(직무발명 완성사실의 통지)

제12조(직무발명 완성사실의 통지)

종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

자료: 국가법령정보센터, 「발명진흥법」

- 통지를 받은 사용자 등은 4개월 이내에 권리 승계 여부를 종업원 등에게 알려야 하며, 사용자 등이 종업원 등에게 권리 승계 의사를 알린 시점부터 해당 발명의 권리가 사용자 등에게 승계되는 것임

2) Startup Today(2019.12.16.), 「[정경민의 특허전략] 사기진작과 기술유출 방지 두 마리 토끼를 잡기 위한 직무발명에 관하여」, <https://www.startuptoday.kr/news/articleView.html?idxno=28954>(검색일: 2023.9.23.)

- 사용자 등이 4개월 이내에 승계 여부를 알리지 않은 경우 사용자 등은 해당 발명에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

<표 2-5> 「발명진흥법」 제13조(승계 여부의 통지)

제13조(승계 여부의 통지)

① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자들은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원들에게 서면으로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자들(국가나 지방자치단체는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자들을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자들이 종업원들의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항에 따른 기간에 사용자들이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자들에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자들이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자들은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자들은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원들의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

자료: 국가법령정보센터, 「발명진흥법」

- 따라서 종업원 등이 완성한 직무발명이 사용자 등에게 당연 귀속되는 것은 아니고, “통지와 승계의사”의 과정을 통해 양도-양수 행위가 이루어져야 사용자 등이 직무발명에 대한 독점적·배타적 권리를 가질 수 있음³⁾

- 다만, 사전승계 규정을 별도 마련한 경우 사용자가 직무발명 완성 시점에 직무발명에 대한 권리를 취득하는 내용의 「발명진흥법」 개정안이 2024년 1월 국회 본회의를 통과하였음⁴⁾

- 직무발명에 대한 권리의 사용자 취득 시점이 “사용자의 승계 의사 통지” 시점에서 “직무발명 완성” 시점으로 앞당겨질 수 있음

3) Startup Today(2019.12.16.), 「[정경민의 특허전략] 사기진작과 기술유출 방지 두 마리 토끼를 잡기 위한 직무발명에 관하여」, <https://www.startuptoday.kr/news/articleView.html?idxno=28954>(검색일: 2023.9.23.)

4) 의안정보시스템,

https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_D2F3B101F2X9B1M8S0H2Z1G7K6P2P7(검색일: 2024.1.15.)

- 그러나 이는 사전 승계 규정을 별도 마련한 경우이며, 「발명진흥법」은 여전히 직무발명에 대한 원시적 권리 귀속 주체를 발명자인 종업원으로 하고 있음

3. 직무발명보상금 소득세제

가. 직무발명보상금의 정의 및 법정보상제도

- 직무발명보상금은 종업원 등이 완성한 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계하거나, 전용실시권을 설정하고 받는 보상금을 의미
- 「발명진흥법」 제15조(직무발명에 대한 보상)에는 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계하고, 그 대가로 종업원 등에게 정당한 보상을 하도록 법률로 의무화하는 규정이 명시되어 있음

<표 2-6> 「발명진흥법」 제15조(직무발명에 대한 보상)

제15조(직무발명에 대한 보상)

① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.

자료: 국가법령정보센터, 「발명진흥법」

- 직무발명보상을 법률로 의무화한 것은 새롭고 유용한 발명을 보호하고 국가산업 발전에 기여할 수 있도록 하기 위함임
- 직무발명보상 의무가 법률로 규정된 것은 1974년 「특허법」이 개정되면서부터인데,⁵⁾ 이 때 「특허법」의 제정·개정이유를 살펴보면, 직무발명에 대한 법정보상 제도 채택 사유를 아래 표와 같이 밝히고 있음

5) 이후 2006년에 「발명진흥법」으로 이관되었음

<표 2-7> 1974년 「특허법」 제18조(직무발명에 대한 보상) 제정·개정 이유

특허출원에 대한 심사와 심판기능의 엄정을 기하도록 함과 아울러 권리의 남용을 방지함으로써 기업의 자유로운 활동을 저해하는 특허제도의 불작용을 제거하고, 반면 **새롭고 유용한 발명에 대하여는 이를 강력히 보호함으로써 국가산업발전에 기여하려는 것임**

자료: 국가법령정보센터, 「특허법」

- 또한 직무발명을 종업원 등이 행한 노무의 산물이라고 인식하는 문화가 만연되어 있기 때문에 법정보상제도를 채택한 것이기도 함⁶⁾

나. 직무발명보상금 소득세제

1) 현행 직무발명보상금 소득세제

☐ 직무발명보상금은 종업원 등이 보상금 수령 시점에 근로를 하고 있는지 여부에 따라 근로소득 또는 기타소득으로 과세되고 있음

- 직무발명보상금 수령 시점에 근로를 하고 있다면 근로소득으로, 직무발명보상금 수령 시점에 퇴직을 한 상태라면 기타소득으로 과세

<표 2-8> 「소득세법」 제20조(근로소득) 및 제21조(기타소득)

제20조(근로소득)

① 근로소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다.

- 5. 종업원등 또는 대학의 교직원이 지급받는 직무발명보상금(제21조제1항제22호의2에 따른 직무발명보상금은 제외한다)

제21조(기타소득)

① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다.

- 22의2. 종업원등 또는 대학의 교직원이 퇴직한 후에 지급받는 직무발명보상금

자료: 국가법령정보센터, 「소득세법」

- 직무발명보상금의 비과세한도는 소득분류에 관계없이 동일하게 연 500만원으로 연 500만원을 초과하는 직무발명보상금에 대해 소득세가 과세됨

6) 정지선(2018)

<표 2-9> 「소득세법 시행령」 제17조의3(비과세되는 직무발명보상금의 범위) 및 제18조(비과세되는 기타소득의 범위)

제17조의3(비과세되는 직무발명보상금의 범위)

법 제12조제3호어목1)·2) 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 연 500만원 이하의 금액을 말한다.

제18조(비과세되는 기타소득의 범위)

② 법 제12조제5호라목에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 연 500만원(해당 과세기간에 법 제12조제3호어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 500만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다.

자료: 국가법령정보센터, 「소득세법 시행령」

2) 직무발명보상금 소득세제 변천

□ 직무발명보상금은 2016년까지 전액 비과세되는 기타소득이었으나, 2017년부터 소득세가 부과되고 있음

○ 직무발명보상금은 1980년부터 2016년까지 전액 비과세되는 기타소득으로 분류되었으나, 2016년 「소득세법」이 개정되며, 2017년부터 소득세가 부과되고 있음

□ 2016년 『소득세법』 개정 당시 정부는 각종 비과세·공제 등으로 높아진 근로소득 면세자 비율을 낮추고, 과세기반을 확보하기 위해 비과세·감면 제도를 정비하고 있었음⁷⁾

○ 이로 인해 비과세·감면되는 소득의 종류와 범위가 축소되었고, 각종 소득공제가 세액공제로 전환되었음

- 전액 비과세되었던 직무발명보상금에 대한 소득세 과세도 과세기반 확보 등을 위한 정부의 조세정책 방향에 따라 시행된 것으로 보임

□ 그리고 2017년 소득세 과세가 시작되면서 비과세한도가 적용되고 있음

○ 2017년과 2018년에는 비과세한도가 연 300만원이었다가, 2019년부터 연 500

7) 기획재정부, 「2013년 세법개정안」, 2013.8.8.

만원으로 비과세한도가 인상되었고, 2024년부터는 연 700만원으로 추가 인상될 예정

- 세법개정안을 통해 비과세한도 인상 이유를 확인할 수 있는데, 세법개정안은 혁신성장의 기반이 되는 지식재산활동 활성화, 기술개발 유인을 제고를 위해 비과세한도를 인상한다고 밝히고 있음

<표 2-10> 직무발명보상금 비과세한도 변천

시기	비과세한도	비과세한도 설정 및 상황 이유
2017년 ~ 2018년	연 300만원	특허 등의 등록보상에 대해 비과세
2019년 ~ 2023년	연 500만원	혁신성장의 기반이 되는 지식재산활동 활성화
2024년 ~	연 700만원	기술개발 유인 제고

자료: 국세청, 「2017 개정세법 해설」, 2017.3. ; 기획재정부, 「2018년 세법 후속 시행령 개정안 상세본」, 2019.1.8. ; 기획재정부, 「2023년 세법개정안 상세본」, 2023.7.27.

3) 소득세 과세에 따른 소득세 부담

□ 가상의 사례를 통해 소득세제 변화(비과세 → 과세)에 따른 직무발명보상금의 소득세 부담을 확인할 수 있음

- 근로소득 9,370만원⁸⁾ 직무발명보상금 2,030만원⁹⁾ 비과세한도 500만원 가정
- 직무발명보상금이 전액 비과세된 2017년 이전의 종합소득결정세액은 약 1,227만원임
- 반면, 2017년 이후 직무발명보상금을 근로소득으로 과세하면 약 1,633만원의 소득세가, 기타소득으로 과세하면 약 1,650만원의 소득세가 부과됨
 - 직무발명보상금 과세로 인해 소득세 부담이 약 406만원 또는 423만원 증가함
 - 직무발명보상금이 기타소득으로 분류되더라도 의제필요경비 공제를 적용받지

8) 국가과학기술연구회 소관 25개 정부출연연구소의 2022년 정규직 평균 보수액이 약 9,370만원임

9) 국세청 근로자 연말정산 자료에 따르면, 2021년 직무발명보상금 1인당 평균 금액은 2,030만원임(후술할 직무발명보상금 신고 현황 참조)

못하므로 직무발명보상금을 근로소득으로 분류할 때와 기타소득으로 분류할 때의 소득세 부담에는 큰 차이가 발생하지 않음¹⁰⁾

<표 2-11> 소득세 과세에 따른 소득세 부담 (비과세 500만원)

(단위: 만원)

구분	2017년 이전 (전액 비과세)	2017년 이후 (소득세 과세)	
		근로소득일 경우	기타소득일 경우
근로소득	9,370	9,370	9,370
직무발명보상금	2,030	2,030	2,030
총 과세대상 급여	9,370	11,400	11,400
비과세 대상 급여	2,030	500	500
총급여액	9,370	10,900	9,370
근로소득공제액	1,444	1,493	1,444
종합소득금액	7,927	9,407	9,457
종합소득공제 ¹⁾	150	150	150
과세표준	7,777	9,257	9,307
산출세액	1,290	1,696	1,713
근로소득세액공제 ²⁾	50	50	50
표준세액공제 ³⁾	13	13	13
종합소득결정세액	1,227	1,633	1,650
2017년 이전과 이후 소득세 부담 차이	-	406	423
소득 분류에 따른 소득세 부담 차이		17	

주: 1) 기본공제 150만원을 가정

2) 총급여액이 7천만원 초과 1억2천만원 이하 구간이므로 50만원

3) 표준세액공제 13만원 가정

자료: 저자 작성

- 한편, 2024년부터는 비과세한도가 700만원으로 인상되기 때문에 비과세한도 700만원을 적용한 소득세 부담 변화는 다음과 같음
- 직무발명보상금을 근로소득으로 과세할 경우 약 1,564만원의 소득세가, 기타

10) 박지현·권기정(2021) 등에서처럼 직무발명보상금이 근로소득일 경우와 기타소득일 경우 소득세 부담 차이가 발생한 다거나, 백용기 외(2019)에서처럼 소득세 부담을 피하기 위해 조기 퇴직을 할 가능성이 커진다는 주장은 다른 기타 소득과 달리 직무발명보상금은 의제필요경비 공제 대상이 아니라는 점을 간과한 오류로 보임

소득으로 과세할 경우 약 1,580만원의 소득세가 부과됨

- 비과세한도가 500만원일 때 보다 결정세액이 각각 약 69 또는 70만원 감소
- 그러나 여전히 전액 비과세되었던 2017년 이전에 비해서는 소득세 부담이 약 337만원 또는 353만원 증가함

〈표 2-12〉 소득세 과세에 따른 소득세 부담 (비과세 700만원)

(단위: 만원)

구분	2017년 이전 (전액 비과세)	2017년 이후 (소득세 과세)	
		근로소득일 경우	기타소득일 경우
근로소득	9,370	9,370	9,370
직무발명보상금	2,030	2,030	2,030
총 과세대상 급여	9,370	11,400	11,400
비과세 대상 급여	2,030	700	700
총급여액	9,370	10,700	9,370
근로소득공제액	1,444	1,489	1,444
종합소득금액	7,927	9,211	9,257
종합소득공제 ¹⁾	150	150	150
과세표준	7,777	9,061	9,107
산출세액	1,290	1,627	1,643
근로소득세액공제 ²⁾	50	50	50
표준세액공제 ³⁾	13	13	13
종합소득결정세액	1,227	1,564	1,580
2017년 이전과 이후 소득세 부담 차이	-	337	353
2017년 이후 소득 구분에 따른 소득세 부담 차이		16	

주: 1) 기본공제 150만원을 가정

2) 총급여액이 7천만원 초과 1억2천만원 이하 구간이므로 50만원

3) 표준세액공제 13만원 가정

자료: 저자 작성

제2절 직무발명보상금 및 직무발명 현황

1. 직무발명보상금 신고현황

- 국세청의 「국세통계연보」를 통해 근로소득금액 구간별 직무발명보상금 신고 인원과 금액을 확인할 수 있음
 - 직무발명보상금은 2017년부터 과세되었으나, 「국세통계연보」에는 2018년부터 직무발명보상금 신고 내역이 나와 있음
 - 2017년 「국세통계연보」에는 직무발명보상금이 급여 항목에 포함되어 있어서 2017년 신고 내역은 확인이 불가능함
- 2021년 기준 직무발명보상금을 신고한 근로자 수는 2,030명이고, 직무발명보상금 총 금액은 약 412억원임
 - 2018년 1,822명이었던 직무발명보상금 신고 인원은 2019년 1,476명으로 감소하였으나, 이후 증가 추세를 보이며 2021년에는 2,000명을 초과
 - 직무발명보상금 역시 2019년 약 289억원에서 2021년 약 412억원으로 증가

[그림 2-1] 직무발명보상금 신고 인원 및 총 보상금액 추이

(단위: 명, 백만원)

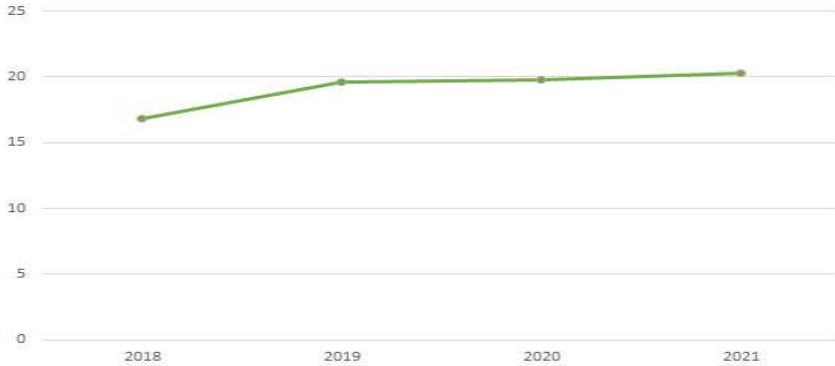


자료: 국세청, 「국세통계연보」, 2019 ~ 2022.를 이용하여 저자 작성

- 1인당 평균 직무발명보상금액은 2018년 이후 지속적으로 증가하면서 2021년에는 2,000만원을 초과함
- 1인당 평균 직무발명보상금액은 직무발명보상금 총액을 신고 인원으로 나누어 산출함
- 2018년 약 1,680만원 → 2019년 약 1,960만원 → 2020년 약 1,980만원 → 2021년 약 2,030만원

[그림 2-2] 1인당 직무발명보상금액 추이

(단위: 백만원)



자료: 국세청, 「국세통계연보」, 2019 ~ 2022.를 이용하여 저자 작성

- 근로소득금액 4천만원 이하인 근로자의 1인당 직무발명보상금이 비과세
한도 미만인 것으로 나타남
 - 2018년은 비과세한도가 300만원이었기 때문에 근로소득금액이 2천만원 이하인
근로자의 직무발명보상금이 비과세한도 미만이었으나,
 - 2019년부터는 근로소득 4천만원 이하 구간 근로자도 비과세한도 미만으로 직무
발명보상금을 받고 있음

<표 2-13> 근로소득금액 구간별 직무발명보상금 신고 현황

(단위: 명, 백만원)

근로소득금액	2018			2019			2020			2021		
	인원	금액	1인당 금액	인원	금액	1인당 금액	인원	금액	1인당 금액	인원	금액	1인당 금액
전체	1,822	30,630	16.8	1,476	28,893	19.6	1,703	33,660	19.8	2,030	41,225	20.3
결정세액 있는 사람	1,778	30,473	17.1	1,446	28,805	19.9	1,662	33,452	20.1	1,970	41,058	20.8
1천만 이하	1	0	0.0	0	0	0	2	4	2.0	0	0	0.0
2천만 이하	14	36	2.6	7	13	1.9	9	26	2.9	12	31	2.6
4천만 이하	105	392	3.7	60	222	3.7	79	395	5.0	113	507	4.5
6천만 이하	140	702	5.0	122	783	6.4	134	677	5.1	165	886	5.4
8천만 이하	261	1,382	5.3	168	1,313	7.8	188	1,125	6.0	204	1,248	6.1
1억 이하	398	2,513	6.3	269	1,730	6.4	288	1,839	6.4	356	2,279	6.4
2억 이하	757	12,418	16.4	687	11,994	17.5	797	12,573	15.8	883	13,025	14.8
3억 이하	74	3,107	42.0	96	6,257	65.2	112	6,184	55.2	158	6,344	40.2
5억 이하	19	1,494	78.6	25	1,940	77.6	33	2,786	84.4	56	4,966	88.7
10억 이하	6	1,627	271.2	10	3,279	327.9	17	4,976	292.7	16	4,360	272.5
10억 초과	3	6,801	2,267.0	2	1,274	637.0	3	2,867	955.7	7	7,412	1,058.9

주: 1) 1인당 금액은 직무발명보상금 총 금액을 총 신고 인원으로 나누어 산출한 수치임

2) 음영 처리 되어 있는 부분은 1인당 금액이 비과세한도 미만인어서 직무발명보상금에 대한 소득세 부담이 발생하지 않는 근로자를 의미

자료: 국세청, 「국세통계연보」, 2019 ~ 2022.를 이용하여 저자 작성

□ 직무발명보상금을 신고한 근로자 중 근로소득금액 1억원 초과 ~ 2억원 이하 구간의 근로자가 신고 인원 수 기준으로 가장 큰 비중을 차지

- 직무발명보상금 신고 인원 중 근로소득금액이 2억원을 초과한 근로자는 인원 수 기준으로 10% 미만이며, 이 근로소득금액 구간부터 1인당 직무발명보상금액이 큰 폭으로 증가
- 2021년 기준 근로소득 1억원 초과 ~ 2억원 이하 구간의 1인당 보상금은 약 1,480만원 → 2억원 초과 ~ 3억원 이하 구간의 1인당 보상금은 약 4,020만원으로 약 2.7배 증가
- 2021년 기준 근로소득 1억원 초과 ~ 2억원 이하 구간의 직무발명보상금 신고 근로자 수가 약 44.8%를 차지함
- 근로소득 1억원 초과 ~ 2억원 이하 구간의 1인당 직무발명보상금은 약 1,480만원

[그림 2-3] 근로소득금액별 1인당 직무발명보상금액 및 인원 수 비중(2021년)

(단위: 백만원, %)



자료: 국세청, 「국세통계연보」, 2019 ~ 2022.를 이용하여 저자 작성

<표 2-14> 근로소득금액 구간별 1인당 직무발명보상금 및 인원 비중

(단위: 백만원, %)

구분	2018		2019		2020		2021	
	1인당 금액	인원 수 비중	1인당 금액	인원 수 비중	1인당 금액	인원 수 비중	1인당 금액	인원 수 비중
전체	16.8	-	19.6	-	19.8	-	20.3	-
결정세액 있는 사람	17.1	100.0	19.9	100.0	20.1	100.0	20.8	100.0
1천만 이하	0.0	0.1	0.0	0.0	2.0	0.1	0.0	0.0
2천만 이하	2.6	0.8	1.9	0.5	2.9	0.5	2.6	0.6
4천만 이하	3.7	5.9	3.7	4.1	5.0	4.8	4.5	5.7
6천만 이하	5.0	7.9	6.4	8.4	5.1	8.1	5.4	8.4
8천만 이하	5.3	14.7	7.8	11.6	6.0	11.3	6.1	10.4
1억 이하	6.3	22.4	6.4	18.6	6.4	17.3	6.4	18.1
2억 이하	16.4	42.6	17.5	47.5	15.8	48.0	14.8	44.8
3억 이하	42.0	4.2	65.2	6.6	55.2	6.7	40.2	8.0
5억 이하	78.6	1.1	77.6	1.7	84.4	2.0	88.7	2.8
10억 이하	271.2	0.3	327.9	0.7	292.7	1.0	272.5	0.8
10억 초과	2,267.0	0.2	637.0	0.1	955.7	0.2	1,058.9	0.4

주: 1) "결정세액이 있는 사람"의 인원 수 대비 각 근로소득금액별 인원 수로 비중을 계산

2) 음영 처리되어 있는 부분은 1인당 보상금액이 비과세한도 미만인 근로자를 의미

자료: 국세청, 「국세통계연보」, 2019 ~ 2022.를 이용하여 저자 작성

□ 1인당 직무발명보상금이 비과세한도 500만원 미만인 근로자는 직무발명보상금을 신고한 전체 근로자의 약 6% 미만임

- 직무발명보상금에 대해 소득세가 발생하지 않은 근로자 수가 직무발명보상금을 신고한 전체 인원의 약 6% 미만 이라는 것을 의미함
- 비과세한도가 300만원이었던 2018년에는 1인당 직무발명보상금이 비과세한도 미만이었던 근로자는 약 0.9%였음

2. 직무발명보상금에 대한 소득세 산출세액 추정

□ 국세청 「국세통계연보」의 직무발명보상금과 과세표준 자료를 활용하여 직무발명보상금에 대한 소득세수를 추정할 수 있음

- 과세표준 구간별 인원과 금액으로 1인당 과세표준액을 산출하고, 1인당 과세표준액을 기준으로 한계세율을 결정
- 직무발명보상금도 인원과 금액으로 1인당 직무발명보상금액을 산출하고, 비과세한도 500만원 혹은 700만원을 공제한 후 한계세율을 곱하여 직무발명보상금에 대한 소득세 산출세액을 계산

□ 1인당 과세표준액을 기준으로 연말정산 신고 근로자들의 전체 소득세 산출세액을 추정하면 약 66조원임

- 「국세통계연보」상의 연말정산 신고 근로자들의 실제 산출세액은 약 68조원임
- 따라서 본 연구의 추정 방식에 따른 직무발명보상금 소득세 산출세액의 추정치는 실제 소득세 산출세액과 정합성이 높다고 예상할 수 있음

2021년의 직무발명보상금에 대한 소득세 산출세액은 약 123억원으로 추정되었음

- 1인당 직무발명보상금에 비과세한도 500만원을 공제하고, 1인당 과세표준 기준으로 산정한 한계세율을 적용하면 1인당 소득세 부담액을 추정할 수 있음
- 그리고 1인당 소득세 부담액에 직무발명보상금 신고 인원을 곱하면, 직무발명보상금에 대한 소득세 산출세액을 추정할 수 있음
 - 위와 같은 계산 방식에 따라 추정한 직무발명보상금의 소득세 산출세액은 약 123억원임
- 비과세한도를 700만원으로 가정했을 경우, 소득세 산출세액은 약 114억원임

- 본 연구의 세수 계산 방식에 따른 연말정산 신고 근로자들의 전체 소득세 산출세액은 약 66조원이므로, 이 중 직무발명보상금에 대한 소득세 산출세액 약 123억원이 차지하는 비중은 미미함
 - 본 연구의 세수 계산 방식에 따른 전체 근로자들의 소득세 산출세액은 약 66조원
 - 이 중 직무발명보상금에 대한 소득세 산출세액이 차지하는 비중은 약 0.019%임
- 앞서 제1절에서 계산한 직무발명보상금의 소득세 부담과 국세통계연보 자료를 통해 추정한 1인당 소득세 부담이 유사한 것으로 나타남
 - 제1절에서 직무발명보상금 2,030만원 수령 시 소득세가 406만원 혹은 423만원 발생하는 것으로 나타났음
 - 아래 표의 「국세통계연보」 자료를 활용하여 추정한 1인당 소득세를 살펴보면, 직무발명보상금이 1,700만원일 때 소득세가 420만원 발생하는 것으로 나타남
 - 따라서 「국세통계연보」 자료를 활용하여 추정한 1인당 소득세 부담 및 전체 세수 추정 방식이 실제 소득세 산출세액과 유사한 수준이라고 예상할 수 있음

<표 2-15> 직무발명보상금에 대한 소득세 산출세액 추정(2021년)

(단위: 명, 백만원, %)

구분 과세표준	과세표준		직무발명보상금		1인당 과세표준	한계세율	1인당 직무발명 보상금	비과세한도 500만원		비과세한도 700만원	
	인원	금액	인원	금액				1인당 소득세	1인당소득세 X 인원 수	1인당 소득세	1인당소득세 X 인원 수
1천만 이하	5,675,393	28,810,544	23	45	5.1	6	2.0	0	0.0	0	0.0
1.2천만 이하	1,350,343	14,868,359	11	26	11.0	6	2.4	0	0.0	0	0.0
3천만 이하	6,364,133	121,105,181	162	642	19.0	15	4.0	0	0.0	0	0.0
4천만 이하	1,389,774	48,093,640	95	509	34.6	15	5.4	0.1	5.1	0.0	0.0
4.6천만 이하	584,971	25,089,266	63	394	42.9	15	6.3	0.2	11.9	0.0	0.0
6천만 이하	960,580	50,309,411	180	1,022	52.4	24	5.7	0.2	29.3	0.0	0.0
7천만 이하	419,722	27,130,432	166	1,090	64.6	24	6.6	0.4	62.4	0.0	0.0
8천만 이하	287,373	21,462,172	200	1,164	74.7	24	5.8	0.2	39.4	0.0	0.0
8.8천만 이하	162,858	13,646,834	165	1,268	83.8	24	7.7	0.6	106.3	0.2	27.1
1억 이하	173,029	16,196,242	219	2,137	93.6	35	9.8	1.7	364.7	1.0	211.4
1.5억 이하	308,258	36,888,536	425	7,227	119.7	35	17.0	4.2	1,785.7	3.5	1,488.2
2억 이하	88,110	14,999,530	141	4,457	170.2	38	31.6	10.1	1,425.8	9.4	1,318.6
3억 이하	53,803	12,865,163	113	5,403	239.1	38	47.8	16.3	1,838.4	15.5	1,752.6
5억 이하	25,330	9,498,835	45	4,304	375.0	40	95.6	36.3	1,631.6	35.5	1,595.6
10억 이하	10,307	6,918,593	14	4,124	671.3	42	294.6	121.6	1,702.7	120.8	1,690.9
10억 초과	3,834	8,074,780	6	7,411	2,106.1	45	1,235.2	553.6	3,321.5	552.7	3,316.1
산출세액	-	-	-	-	-	-	-	-	12,324.6	-	11,400.5

- 주: 1) 1인당 과세표준 및 1인당 직무발명보상금은 전체 금액을 전체 인원으로 나누어 산출
 2) 한계세율은 1인당 과세표준을 기준으로 산정
 3) 1인당 소득세는 1인당 직무발명보상금에 비과세한도를 차감한 후 한계세율을 곱하여 산출한 산출세액
 4) 1인당소득세X인원 수는 1인당 소득세에 직무발명보상금 인원 수를 곱하여 산출한 산출세액

자료: 국세청, 「국세통계연보」, 2022.를 이용하여 저자 작성

3. 소득세제 변화 전·후의 직무발명 현황

- 산업통상자원부의 「공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태 조사 보고서」를 통해 직무발명보상금 소득세제 개정 전·후의 직무발명 행태 변화를 살펴볼 수 있음
 - 「공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사」는 과학기술분야 정부 출연연, 국공립연구기관, 기타공공연구기관, 국공립대학, 사립대학 등 공공연구기관을 대상으로 발명신고 및 기술이전 현황 등을 조사
 - 2021년 기준 전체 298개 공공연구기관을 대상으로 전수 조사를 하였으며, 281개 공공연구기관이 응답함
- 발명신고 건수 연평균 증가율은 2012년 ~ 2016년에는 평균 약 6.8%였으나, 2017 ~ 2021년에는 평균 약 2.5%로 증가 추세가 둔화됨
 - 기관별 평균 신고 건수는 2012년 약 106.5건에서 2021년 약 144.1건으로 증가하였으나, 발명신고 증가 속도는 점차 둔화되고 있음

<표 2-16> 공공연구기관(대학·연구소) 발명신고 건수

(단위: 개, 건, %)

연도	기관 수	발명신고 건수	평균 신고 건수	증감률	평균 증감률
2012	260	27,804	106.5	12.9	6.8
2013	272	26,969	99.2	△6.9	
2014	251	29,975	119.4	20.4	
2015	279	32,967	118.2	△1.0	
2016	278	35,714	128.5	8.7	
2017	273	35,859	131.4	2.3	2.5
2018	275	34,807	126.6	△3.7	
2019	284	35,141	123.7	△2.3	
2020	280	38,561	137.7	11.3	
2021	281	40,500	144.1	4.6	

주: 1) 평균 신고 건수는 발명신고 건수를 기관 수로 나눈 값

2) 증감률은 평균 신고 건수의 증감률

3) 평균 증감률은 2012 ~ 2016년의 증감률 평균과 2017 ~ 2021년 증감률 평균을 의미

자료: 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원, 한국지식재산연구원, 「공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서」, 2013 ~ 2022년

□ 발명신고 증가 추세 둔화는 아래 그림에서도 확인할 수 있음

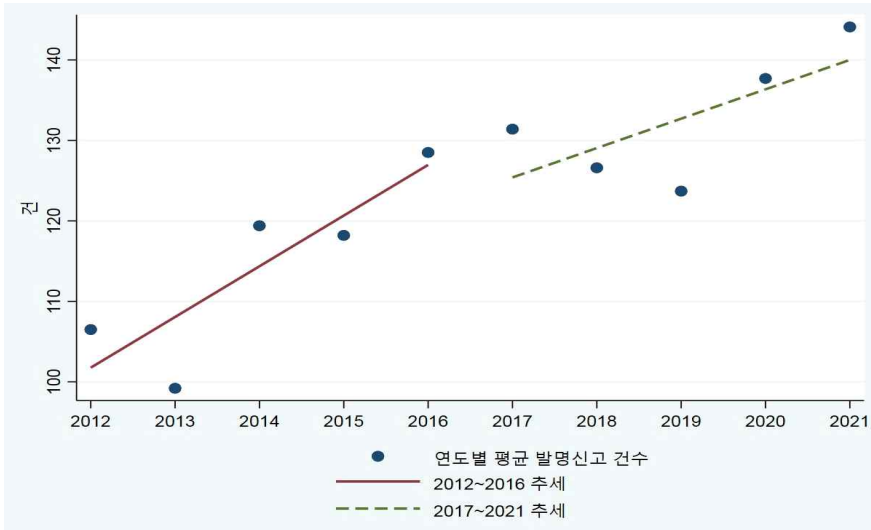
- 소득세제 개정 이전인 2012 ~ 2016년의 발명신고 건수 추세에 비해 소득세제 개정 이후인 2017 ~ 2021년의 발명신고 건수 추세가 상대적으로 더 완만함
- 특히 소득세 과세가 시작된 2017년 직후 3년간은 발명신고 건수가 감소하였음
 - 발명신고는 양적 지표이므로 연구 결과의 질적 성장이 강조되면서 발명신고의 증가 추세가 둔화되었을 수 있음

□ 직무발명보상금 소득세 과세가 발명신고 증가 추세 둔화에 대한 유일한 영향은 아님

- 소득세 과세 이외에 다양한 요인들이 증가 추세 둔화에 영향을 줄 수 있음
- 따라서 아래 그래프를 통해서는 증가 추세의 둔화를 개선하기 위한 방안으로서 직무발명보상금 소득세제를 개정해야 한다는 시사점을 얻을 수 있음

[그림 2-4] 공공연구기관(대학·연구소) 발명신고 건수 추이

(단위: 건)



주: 1) 2017년을 기준으로 왼쪽의 실선은 2012 ~ 2016년의 발명신고 건수 추세선

2) 2017년을 기준으로 오른쪽의 점선은 2017 ~ 2021년의 발명신고 건수 추세선

자료: 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원, 한국지식재산연구원, 「공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서」 자료를 이용하여 저자 작성

□ 발명신고가 양적인 지표라면 공공연구기관이 기술양도, 기술실시 등을 통해 제3자에게 기술이전을 하는 것은 실질적인 연구 성과로 볼 수 있음

○ 따라서 발명신고 추세 뿐 아니라 기술이전 추세를 살펴볼 필요가 있음

□ 직무발명을 통해 완성된 기술의 기술이전 계약체결 건수 역시 소득세제 개정 이후 증가 추세가 둔화되고 있음

○ 기관별 평균 기술이전 계약체결 건수는 2012 ~ 2016년 동안 평균 약 15.1% 증가하였으나, 2017 ~ 2021년에는 평균 약 5.8% 증가하여 기술이전 계약체결 건수 증가 속도가 둔화되고 있음

<표 2-17> 공공연구기관(대학·연구소) 기술이전 계약체결 건수

(단위: 개, 건, %)

연도	기관 수	계약체결 건수	평균 체결 건수	증감률	평균 증감률
2012	260	4,312	16.6	19.3	15.1
2013	272	4,358	16.0	△3.4	
2014	251	5,562	22.2	38.3	
2015	279	6,749	24.2	9.2	
2016	278	7,526	27.1	11.9	
2017	273	7,195	26.4	△2.6	5.8
2018	275	7,946	28.9	9.6	
2019	284	8,250	29.0	0.5	
2020	280	8,914	31.8	9.6	
2021	281	10,001	35.6	11.8	

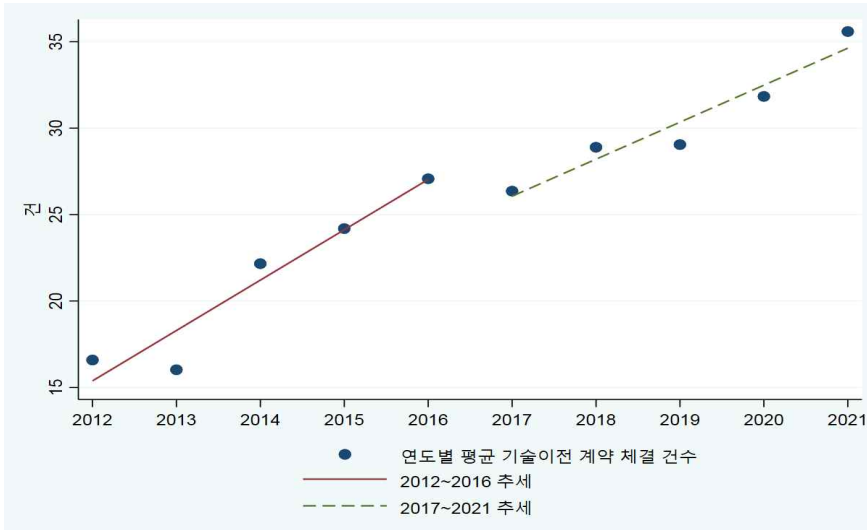
주: 1) 2014년부터 무상양도 계약체결 건수가 새롭게 포함되었기 때문에 2014년 이전과 동일한 조건에서 비교하기 위해 무상양도 계약체결 건수는 전체 계약체결 건수에서 제외함
2) 평균 체결 건수는 계약체결 건수를 기관 수로 나눈 값
3) 증감률은 평균 체결 건수의 증감률
4) 평균 증감률은 2012 ~ 2016년의 증감률 평균과 2017 ~ 2021년 증감률 평균을 의미
자료: 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원, 한국지식재산연구원, 「공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서」, 2013 ~ 2022년

□ 기술이전 계약체결 건수의 증가 추세 둔화는 아래 그림에서도 확인할 수 있음

- 소득세제 개정 시점인 2017년을 기준으로 이전인 2012 ~ 2016년의 기술이전 계약체결 건수 추세에 비해 2017 ~ 2021년의 기술이전 계약체결 건수 추세가 완만함
- 앞서 살펴본 발명신고와 마찬가지로 기술이전 계약체결 건수의 증가 추세 둔화에 직무발명보상금 소득세 과세가 유일한 원인은 아님
 - 소득세 과세 이외에 다양한 요인들이 증가 추세 둔화에 영향을 줄 수 있음
 - 따라서 해당 그래프를 통해서도 기술이전 계약체결 건수 증가 추세의 둔화를 개선하기 위한 방안으로서 직무발명보상금 소득세제를 개정할 필요가 있다는 시사점을 얻을 수는 있음

[그림 2-5] 공공연구기관(대학·연구소) 기술이전 계약체결 건수 추이

(단위: 건)



주: 1) 2017년을 기준으로 왼쪽의 실선은 2012 ~ 2016년의 기술이전 계약 건수 추세선

2) 2017년을 기준으로 오른쪽의 점선은 2017 ~ 2021년의 기술이전 계약 건수 추세선

자료: 산업통산자원부, 한국산업기술진흥원, 한국지식재산연구원, 「공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서」, 2013 ~ 2022년 자료를 이용하여 저자 작성

｜ 제3장 ｜ 직무발명보상금 소득세제 쟁점

제1절 직무발명보상금 소득세제 쟁점

1. 직무발명보상금의 소득 분류

- 직무발명보상금 소득세제에서 가장 쟁점이 되는 부분은 직무발명보상금의 소득 성격을 무엇으로 볼 것 인가임
 - 직무발명보상금은 종업원 등이 자신의 현재 또는 과거 직무와 관련하여 발명한 것이므로 근로소득으로 볼 수 있음
 - 반면, 직무발명보상금은 특허권 등 또는 특허 등을 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계하고 받은 보상금이므로 양도소득으로 볼 수 있음
 - 직무발명보상금은 발명이라는 특정한 행위로 받은 보상금이므로 근로소득이 아니며, 다른 양도소득과 달리 취득원가 등이 없기 때문에 양도소득으로 보기도 어려워 기타소득으로 볼 수 있음
- 직무발명보상금의 소득 분류와 관련하여 감사원의 감사 결과, 대법원의 판결 등이 있었음
 - 감사원은 2011년 국세청 감사결과를 통해 정부 출연연이 종업원 등에게 지급한 직무발명보상금은 근로소득이라고 밝혔음¹¹⁾
 - 「국가연구개발규정」에 따라 정부출연금 등을 재원으로 수행한 연구개발 결과물의 소유권은 원칙적으로 국가 또는 연구기관 등에 귀속되고,¹²⁾
 - 해당 연구에 참여하지 않은 지원 인력도 보상금 지급 대상이었다는 점에서

11) 감사원, 「감사결과보고서-중부지방국세청 기관운영감사-」, 2011.8.

12) 이에 대해 고등법원 및 대법원은 감사원이 「국가연구개발규정」 해석에 오류를 범한 것이라고 판단하였으며, 이 규정은 2021년 폐지되었음

성과급으로서의 근로소득이라고 보았음

□ 고등법원과 대법원은 직무발명보상금을 기타소득으로 판결하였음

- 2014년 대전 고등법원은 직무발명보상금이 근로소득이라고 주장한 감사원의 근거에 대해 반박하며, 해당 직무발명보상금을 기타소득이라고 판결하였음
- 2015년 대법원 역시 직무발명보상금은 기타소득에 해당한다고 판결하였음
 - 직무발명의 원시취득자는 사용자 등이 아닌 종업원 등이며, 지원인력도 보상을 받았으나, 지급의 근거와 지급 취지 등이 직무발명보상금과는 다르기 때문에 근로소득이 아닌 기타소득이라고 판결하였음

<표 3-1> 직무발명보상금의 소득 분류 관련 고등법원 및 대법원의 판결 요지

주요 쟁점 사항	판결 요지
직무발명의 원시취득자	1) 「발명진흥법」 제10조 등 관련 규정에 따라 직무발명에 대한 권리는 종업원 등이 원시 취득 하는 것임 2) 감사원이 근거로 사용한 「국가연구개발규정」은 연구기관과 종업원 간의 관계를 규율한 것이 아니라 다수의 연구기관이 참여하는 국가연구개발사업에 있어 그 결과물의 소유를 정한 규정임
보상금의 계속적, 반복적 수령에 대한 판단	제3자로부터 기술료 내지 실시료를 지급 받는 데 있어 계약의 내용에 따라 이를 일회적으로 받거나, 정기적 또는 부정기적으로 분할된 금액 혹은 매출 등에 비례한 변동액으로 받을 수도 있기 때문에 보상금 지급이 일회성이 아니라고 해서 근로소득으로 볼 수는 없음
지원인력도 보상금을 수령한 것에 대한 판단	지원인력(비창작자)에게 지급한 연구장려금은 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등이 해당 직무발명보상금과는 전혀 달라서 그 성격상 양자는 서로 구별하여 취급해야 함

자료: 대전고등법원 2014누29, 대법원 2014두15559 판결문의 주요 내용 요약

□ 다만, 2016년 「소득세법」 개정 이후로는 고등법원과 대법원도 직무발명 보상을 근로소득으로 판결하고 있음

- 서울고등법원 2019누6434 판결¹³⁾

13) Casesearch, <https://casesearch.dev/case/2019%EB%88%8464343> (검색일: 2023.9.19.)

- 2017년 5월 지급된 기술료 인센티브에 대해 개정 후 「소득세법」이 적용되는 것이 타당하므로, 근로소득으로 과세해야 한다고 판결

○ 대법원 2020두46974 판결

- 위 서울고등법원 2019누64343 판결에 대한 상고를 심리불속행 기각함¹⁴⁾

□ 한편, 직무발명보상금은 보상금 수령 당시 종업원 등이 재직하고 있는지 여부에 따라 소득 분류를 달리해서 과세되고 있음

- 직무발명보상금 수령 당시 재직하고 있으면 근로소득으로, 보상금 수령 시 퇴직을 하였다면 기타소득으로 과세함

□ 동일한 소득에 대해 재직 여부에 따라 소득 구분을 달리해서 과세하는 것은 소득세 과세체계 상 타당성이 부족함¹⁵⁾

- 특히 재직 시 수령한 직무발명보상금이 근로소득이라면, 퇴직 이후 수령한 직무발명보상금은 퇴직소득이어야 타당함

2. 타 지식재산권과의 과세 형평성

□ 현행 「소득세법」에서는 특허권 등 산업재산권을 양도하거나 대여하고 받은 금품에 대해 기타소득으로 분류하고, 의제필요경비 공제율 60%를 적용하여 소득세를 산출함

- 직무발명 외 산업재산권(특허권, 실용신안권, 디자인등록권, 상표권)으로부터 발생한 소득은 60%의 의제필요경비를 공제율 적용하고, 나머지 40%에 대해서만 기타소득으로 과세

14) 대법원 상고사건 가운데 상고 대상이 아니라고 판단되는 사건에 대해 더 이상 심리하지 않고 기각

15) 정지선(2018), 백용기 외(2019), 김수성·박상혁(2019), 박지현·권기정(2021) 등

<표 3-2> 「소득세법」 제21조(기타소득)

제21조(기타소득)

① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다.

7. 광업권·어업권·양식업권·**산업재산권**·산업정보, 산업상 비밀, 상표권·영업권(대통령령으로 정하는 점포 임차권을 포함한다), 토사석(土砂石)의 채취허가에 따른 권리, 지하수의 개발·이용권, 그 밖에 이와 유사한 자산이나 권리를 양도하거나 대여하고 그 대가로 받는 금품

자료: 국가법령정보센터, 「소득세법」

<표 3-3> 「소득세법 시행령」 제87조(기타소득의 필요경비 계산)

제87조(기타소득의 필요경비계산)

- 1의2. **법 제21조제1항제7호**·제8호의2·제9호·제15호 및 제19호의 기타소득에 대해서는 거주자가 받은 금액의 100분의 70(2019년 1월 1일이 속하는 과세기간에 발생한 소득분부터는 **100분의 60**)에 상당하는 금액을 필요경비로 한다. 다만, 실제 소요된 필요경비가 거주자가 받은 금액의 100분의 70(2019년 1월 1일이 속하는 과세기간에 발생한 소득분부터는 100분의 60)에 상당하는 금액을 초과하면 그 초과하는 금액도 필요경비에 산입한다.

자료: 국가법령정보센터, 「소득세법 시행령」

3. 법인 등 사용자와의 과세 형평성

□ 사용자 등이 종업원 등에게 지급한 직무발명보상금은 연구·인력 개발비로서 지급한 직무발명보상금의 2 ~ 50%까지 세액공제 혜택을 받음

○ 사용자 등이 종업원 등에게 지급한 직무발명보상금은 전액 손금 산입되어 소득에서 차감될 뿐 아니라, 연구·인력개발비로서 직무발명보상금의 일정 비율을 세액공제도 받을 수 있음

- 직무발명보상금의 2 ~ 50%까지의 세액공제를 받을 수 있기 때문에 직무발명보상금 규모에 비례하여 세액공제 혜택이 증가함

○ 반면, 직무발명보상금은 비과세한도가 500만원으로 정해져 있기 때문에 수령하는 직무발명보상금 규모가 증가할수록 과세되는 비율이 증가하게 됨

〈표 3-4〉 연구·인력개발비 법인세 세액공제율

기술 구분	대기업	중견기업	중소기업
일반기술	2%	8%	25%
신성장·원천기술	20 ~ 30%	20 ~ 30% 또는 25 ~ 40%	30 ~ 40%
국가전략기술	30 ~ 40%	30 ~ 40%	40 ~ 50%

주: 신성장·원천기술의 중견기업 세액공제율은 코스닥 상장여부에 따라 상이
자료: 국가법령정보센터, 「조세특례제한법」

- 또한 중소 및 중견기업이 자체 연구·개발한 특허권 등을 제3자에게 이전하고 발생한 소득에 대해서는 해당 소득에서 발생한 법인세의 50%를 감면받을 수 있음
 - 이 때, 법인세 감면액은 감면 전 법인세 산출세액에 법인세 과세표준금액 중 기술이전소득이 차지하는 비율을 곱하여 산출된 금액의 50%임
 - 법인세 감면액 = 법인세 산출세액 $\times \frac{\text{기술이전소득}}{\text{과세표준금액}} \times 50\%$
 - 연구·인력개발비 세액공제와 마찬가지로 기술이전소득에 비례하여 법인세 감면 혜택이 증가함
- 법인이 소유한 특허권 등의 실질적 연구·개발의 주체는 종업원 등임에도 불구하고, 종업원과 사용자를 대상으로 하는 세제혜택 간 차이가 큼
 - 종업원 등은 정액으로 설정된 비과세한도만 적용 받기 때문에 직무발명보상금 규모가 증가하더라도 비과세되는 금액이 고정되어 있음
 - 반면, 사용자 등은 종업원에게 지급한 직무발명보상금을 손금에 산입할 뿐만 아니라 직무발명보상금 및 기술이전소득에 비례하여 세제혜택을 받을 수 있음

4. 특정 연도 및 시점에 편중되는 보상금

☐ 직무발명보상금은 근로소득과 달리 특정 연도나 시점에 편중되는 특성이 있음

○ 직무발명보상금은 특정 연도 및 시점에 편중되어 발생하기 때문에 소득세 누진 세율 구조 하에서 과도한 소득세 부담이 발생할 우려가 있음

☐ 특정 시점에 편중되는 소득 중 하나인 벤처기업의 스톡옵션 행사이익에 대한 비과세한도는 기존 5천만원에서 2억원으로 대폭 인상됨

○ 벤처기업의 우수 인재 유치를 지원하기 위해 2023년부터 스톡옵션 행사이익에 대한 비과세한도를 대폭 인상함¹⁶⁾

- 「조세특례제한법」 제정·개정이유에서도 벤처기업의 우수 인재 유치를 지원하기 위해 비과세한도를 상향한다고 밝히고 있음

<표 3-5> 벤처기업 스톡옵션 행사이익에 대한 비과세한도 상향 이유

벤처기업의 우수 인재 유치를 지원하기 위하여 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 비과세 한도를 연간 5천만원에서 2억원으로 상향

자료: 국가법령정보센터, 「조세특례제한법」

☐ 2021년 국세청 연말정산 신고 자료에 비과세한도 2억원을 적용하면, 스톡옵션 행사 이익이 발생한 근로자의 약 94.8%는 스톡옵션에 대한 소득세를 부담하지 않는 것으로 나타남

○ 2021년 연말정산 신고 자료에서 1인당 평균 스톡옵션 행사이익이 비과세한도 2억원 미만인 근로자는 약 94.8%임

○ 따라서 스톡옵션 행사이익을 신고한 근로자의 대부분은 스톡옵션 행사이익에

16) 기획재정부, 「2022년 세제개편안 상세본」, 2022.7.21.

대해 소득세를 부담하지 않는다는 것을 알 수 있음

- 반면, 2021년 연말정산 신고 자료에서 1인당 평균 직무발명보상금이 비과세한도 500만원 미만인 근로자는 약 6.3%에 불과함

<표 3-6> 2021년 직무발명보상금 및 스톡옵션 행사이익 1인당 금액 및 비중

(단위: 백만원, %)

구분	직무발명보상금			스톡옵션 행사이익		
	1인당 금액	인원 수 비중	누적 비중	1인당 금액	인원 수 비중	누적 비중
전체	20.3	-	-	91.8	-	-
결정세액 있는 사람	20.8	100.0	100.0	93.2	100.0	100.0
1천만 이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
2천만 이하	2.6	0.6	0.6	2.9	0.5	0.6
4천만 이하	4.5	5.7	6.3	3.2	6.2	6.7
6천만 이하	5.4	8.4	14.7	6.3	10.4	17.2
8천만 이하	6.1	10.4	25.1	10.8	12.3	29.5
1억 이하	6.4	18.1	43.1	15.7	12.6	42.1
2억 이하	14.8	44.8	88.0	32.9	35.0	77.1
3억 이하	40.2	8.0	96.0	82.0	10.9	88.1
5억 이하	88.7	2.8	98.8	171.6	6.7	94.8
10억 이하	272.5	0.8	99.6	412.9	3.4	98.2
10억 초과	1,058.9	0.4	100.0	2,399.8	1.8	100.0

주: 1) "결정세액이 있는 사람"의 인원 수 대비 각 근로소득금액별 인원 수로 비중을 계산

2) 음영 처리 되어 있는 부분은 1인당 금액이 비과세한도 미만으로 소득세 부담이 발생하지 않는 근로자를 의미
자료: 국세청, 「국세통계연보」, 2019 ~ 2022.를 이용하여 저자 작성

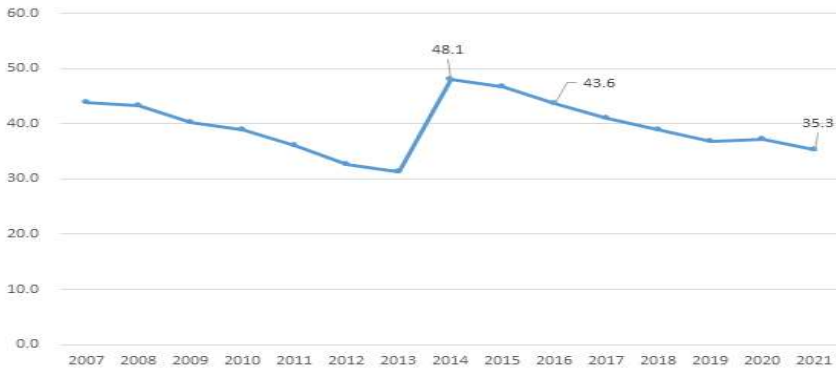
□ 제2장에서 살펴본 것처럼 직무발명보상금 소득세 과세는 과세기반 확대 등을 위한 것으로 보이는데, 최근 근로소득 면세자 비율은 감소 추세에 있음

- 근로소득 면세자 비율은 2014년 약 48.1%에서 2021년 약 35.3%까지 감소
- 직무발명보상금 소득세제 개정 시점인 2016년에는 근로소득 면세자 비율이 약 43.6%이었으나, 점차 감소하며 2021년에는 약 35.3%까지 감소하였음

- 그러나 직무발명보상금은 수령 인원은 상대적으로 적은 편이기 때문에 과세기반 확대 등에는 큰 영향을 주지 못하는 것으로 판단됨
- 2021년 기준 우리나라 전체 근로소득 신고 인원은 약 1,996만명이며, 직무발명보상금 신고 인원은 2,030명으로 약 0.01%에 불과함

[그림 3-1] 근로소득 면세자 비율 추이

(단위: %)



자료: 국세청, 「국세통계연보」, 2008 ~ 2022.를 이용하여 저자 작성

제2절 해외 주요국의 과세 방식

1. 일본

- 일본은 계약, 근무규칙, 그 밖의 규정에서 미리 사용자 등에게 특허 받을 권리를 취득하게 할 것을 규정한 때에는 특허 받을 권리가 발생한 시점부터 사용자에게 귀속됨¹⁷⁾¹⁸⁾
- 우리나라도 사전 승계 규정을 별도로 마련한 경우 직무발명 완성 시점에 직무발명에 대한 권리를 사용자가 취득하는 내용의 「발명진흥법」 개정안이 2024년 1월 국회 본회의를 통과함
- 또한 우리나라와 마찬가지로 일본 「특허법」에서는 사용자 등이 직무발명에 대한 권리를 취득하면서 발명자에게 상당한 이익을 부여할 것을 법률로서 의무화하고 있음
- 즉, 일본의 「특허법」과 우리나라의 「발명진흥법」에서 규정하고 있는 직무발명 취득 시점, 법정보상 의무 등이 매우 유사함
- 일본은 직무발명보상금을 잡소득(우리나라의 기타소득에 해당)으로 분류하여 소득세를 과세하고 있음¹⁹⁾
- 일본 「소득세기본통달」에는 업무상 발명한 특허권, 실용신안권, 의장권을

17) 법무법인 태평양,

<https://www.bkl.co.kr/law/insight/newsletter/detail?searchCondition=&searchKeyword=&searchDateFrom=&searchDateTo=&orderBy=orderByNew&pageIndex=1&whichOne=NEWSLETTER&menuType=law&lawNo=&expertNo=&newsletterNo=5570&memberNo=&fieldNo=&lang=ko>(검색일: 2024.1.15.)

18) 일본 국세청,

<https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/170206/besshi.htm> (검색일: 2023.10.20.)

19) 일본 국세청,

<https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/170206/besshi.htm> (검색일: 2023.10.20.)

사용자가 취득하고, 이에 대해 발명자에게 보상하는 경제적 이익을 양도소득 또는 잡소득으로 취급한다고 규정되어 있음

- 이에 대해 일본 국세청은 발명자가 사용자로부터 받은 상당한 이익은 양도소득으로 볼 수는 없고, 잡소득이 된다고 밝히고 있음²⁰⁾
- 우리나라와 일본은 직무발명에 대한 권리 취득 시점, 보상 의무 등의 규정은 유사하나, 소득세 부과 시 직무발명보상금을 분류하는 기준은 상이함

2. 미국

☐ 미국은 우리나라 및 일본과 달리 직무발명에 대해 별도의 법 규정을 두고 있지 않음

- 다만, 판례법에 근거하여 직무발명에 대한 권리는 발명자가 취득하도록 하고 있으므로 우리나라와 동일하게 발명자주의를 채택하고 있는 것으로 보임

☐ 근로계약에 종업원이 수행한 연구 또는 발명으로 창출된 지식재산권을 사용자에게 양도하도록 명시한 경우 직무발명보상금은 근로소득이나 양도소득(자본이득)으로 분류함²¹⁾

- 직무발명보상금이 근로소득이 되기 위해서는 직무발명의 대가인지 여부를 판단해야 하며, 이를 판단할 때는 “발명을 위한 고용의 원칙”에 근거함
- 발명을 위한 고용이란, 사용자가 연구 또는 발명을 위해 종업원을 고용한 것을 의미하며, 종업원의 직무수행에 따른 발명에 대해 대가를 지급한 것은 근로소득으로 분류하고 있음
- 반면, 직무발명보상금이 특허권 실시 이전(transfer)에 기인한다고 판단되면,

20) 일본 국세청, <https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2592.htm> (검색일: 2023.10.20.)

21) 정자선(2018)

양도소득으로 볼 수도 있음

- 즉, 미국은 직무발명에 대한 사용자와 종업원 간 계약 내용, 개별 사례에 대한 판례 등에 따라 소득 분류를 달리 하고 있음

□ 직무발명보상금을 근로소득이 아닌 양도소득으로 분류하여 과세하는 경우 직무발명보상금은 장기 보유 양도소득으로 간주되어 낮은 세율로 과세됨²²⁾

- 장기 보유 양도소득은 보유기간이 1년 이상인 자산을 처분했을 때 발생하는 소득으로서 최고 20% 세율로 과세됨
- 보유기간이 1년 미만인 단기 보유 양도소득은 기본 소득세율로 과세되며, 이 때 최고 세율은 37%임

22) 국세청, 「2023 재미 납세자가 알아야 할 한·미 세금상식」, 2023.6., p.146.

제3절 직무발명보상금 소득세제 설문 결과

1. 설문 개요²³⁾

□ 출연연, 대학, 민간기업 연구소의 이공계 분야 연구자를 대상으로 설문 진행

- 이공계 연구자를 대상으로 구조화된 설문지를 활용한 온라인 조사를 수행
- 2023년 9월 27일부터 10월 24일까지 약 한 달간 조사가 진행되었음
- 설문기간 동안 총 250명의 연구자가 응답하였으며, 민간기업 연구소의 연구자 응답률이 저조하여, 응답자의 대부분은 출연연과 대학에 있는 연구자임

〈표 3-7〉 설문조사 응답자 현황

(단위: 명, %)

구 분		응답자 수	비율
전 체		250	100.0
기관별	정부출연 연구소	122	48.8
	대학 또는 산학협력단	118	47.2
	민간 기업 연구소	10	4.0
연령별	만 19~29세	9	3.6
	만 30대	75	30.0
	만 40대	90	36.0
	만 50대	61	24.4
	만 60세 이상	15	6.0
연구 경력	10년 미만	53	21.2
	10~20년 미만	94	37.6
	20~30년 미만	72	28.8
	30년 이상	31	12.4
직무발명보상금	수령 경험 있음	138	55.2
수령 경험	수령 경험 없음	112	44.8

자료: 저자 작성

23) 본 설문은 이공계 분야 연구자 250명을 대상으로 진행하였으나, 향후에는 이공계 분야 연구자뿐만 아니라 연구기관, 정부, 일반 국민 등을 대상으로 직무발명보상금 소득세제에 대한 의견을 조사하여 설문 결과의 신뢰성을 제고할 필요가 있음

2. 주요 설문 결과

□ 이공계 분야 연구자들이 직무발명보상금 제도와 관련해서 가장 개선이 필요하다고 생각하는 부문은 소득세 부담임

○ 응답자의 약 72.8%가 소득세 부담에 대한 개선이 필요하다고 응답

[그림 3-2] 직무발명보상금 제도와 관련해서 가장 개선이 필요한 부문

(단위: %)

(Base: 전체, N=250, 단위: %, 중복응답)



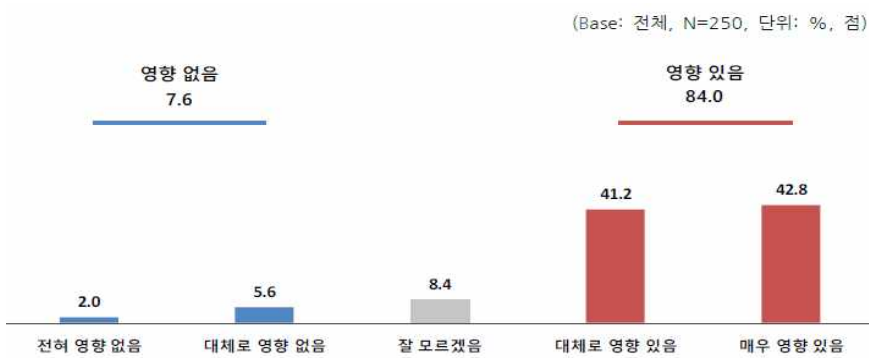
자료: 저자 작성

□ 직무발명보상금 소득세 과세로 인해 연구 의욕 및 사기에 부정적인 영향이 있다고 응답한 비율은 약 84%임

○ 특히 연구경력이 10년 이상이고, 직무발명보상금 수령 경험이 있을수록 소득세 과세가 연구 의욕 및 사기에 부정적이라고 응답함

[그림 3-3] 소득세 과세가 연구 의욕 및 사기에 부정적인 영향

(단위: %)

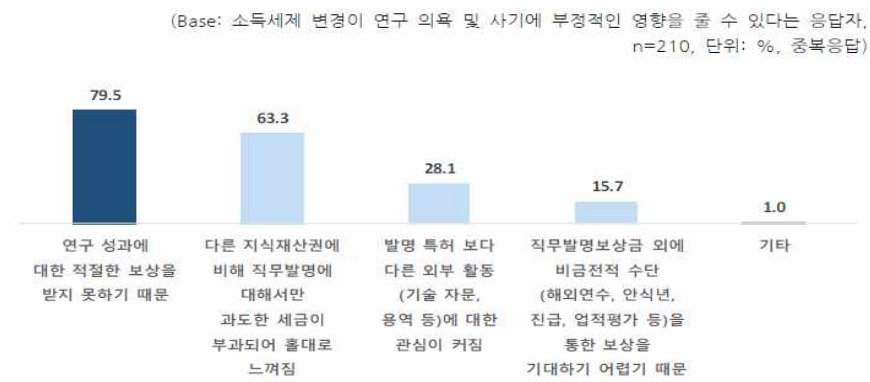


자료: 저자 작성

- 연구자들은 소득세 과세가 연구 성과에 대한 보상 수준을 감소시키고, 이공계 분야를 홀대하는 것으로 인식되면서 연구 의욕과 사기에 부정적이라고 생각하고 있음
- 소득세 과세로 인해 연구 성과에 대해 적절한 보상을 받지 못하기 때문이라고 응답한 비율은 약 79.5%로 가장 큰 비중을 차지
- 다음으로는 과도한 세금 부과로 인해 이공계 분야의 홀대로 느껴진다는 응답이 약 63.3%임

[그림 3-4] 연구 의욕 및 사기에 부정적인 영향을 주는 이유

(단위: %)



자료: 저자 작성

- 특히 연구경력이 10년 이상이고, 과거에 직무발명보상금을 수령한 경험이 있는 연구자들이 소득세 과세에 부정적인 영향을 더 많이 받는 것으로 나타남
- 연구경력이 10년 미만인 연구자와 연구경력 10년 이상인 응답자의 소득세 과세에 따른 연구 의욕 및 사기에 대한 부정적 영향 응답 비율에 차이가 있음
- 또한 과거에 직무발명보상금 수령 경험이 있는 연구자의 약 89.9%가 소득세 과세가 연구 의욕 및 사기에 부정적이라고 응답한 반면, 보상금 수령 경험이 없는 연구자의 약 76.8%만 소득세 과세에 부정적이라고 응답함

<표 3-8> 응답자 특성별 소득세 과세가 연구 의욕 및 사기에 부정적인 영향

(단위: %)

응답자 특성		부정적 영향 없음	잘 모르겠음	부정적 영향 있음
연구경력	10년 미만	3.8	17.0	79.2
	10년 이상 ~ 20년 미만	8.5	7.4	84.0
	20년 이상 ~ 30년 미만	11.1	6.9	81.9
	30년 이상	3.2	0.0	96.8
직무발명보상금 수령 경험	수령	5.8	4.3	89.9
	미수령	9.8	13.4	76.8

자료: 저자 작성

□ 연구자들이 생각하는 적절한 비과세한도 금액은 3,000만원임

- 약 35.6%가 3,000만원이 적절한 비과세한도라고 응답하였으며, 그 다음으로는 1,000만원, 2,000만원 순임
- 현재 비과세한도인 500만원과 연구자들이 생각하는 적절한 비과세한도와는 큰 차이가 있음

[그림 3-5] 적절한 비과세한도 금액

(단위: %)

(Base: 전체, N=250, 단위: %)



자료: 저자 작성

3. 설문 시사점

- ☐ 직무발명보상금에 대한 소득세 과세가 이공계 연구자들의 연구 의욕 및 사기뿐만 아니라 연구 성과 및 질에도 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타남
 - 응답자의 약 84%가 소득세 과세가 연구 의욕 및 사기에 부정적이라고 응답하였으며, 약 72%는 연구 성과 및 질에도 부정적이라고 응답
 - 특히 연구경력이 길고, 과거에 직무발명보상금을 수령한 경험이 있는 연구자일수록 소득세 과세가 연구 의욕 및 사기에 부정적이라고 응답
- ☐ 소득세 과세로 인해 세후 보상금 수준이 감소하면서 연구 의욕 및 사기 저하로 이어짐
 - 소득세 과세로 인해 연구 성과에 대한 적절한 보상을 받지 못하고, 이공계 분야에 대한 흥미를 느끼면서 연구 의욕과 사기가 저하되는 것으로 보임
- ☐ 특히 기술 자문이나 외부 용역의 경우 기타소득으로서 의제필요경비 60%를 공제받을 수 있기 때문에 직무발명보다 외부 활동에 치중하게 된다는 응답 비중이 높았음
 - 약 74.4%가 외부활동에 치중하면서 연구 성과 및 질에 부정적인 영향이 있다고 응답함
 - 또한 약 32.2%는 소득세 과세가 우수한 연구 인력 확보에도 부정적이라고 응답함

제4절 소결

1. 직무발명보상금의 소득 구분 문제

- 직무발명보상금은 복합적인 성격을 갖고 있는 것으로 보임
 - 직무발명 완성 시 사용자 등에게 특허권 및 특허를 받을 권리가 이전되면서 받는 보상금이므로 양도소득의 성격이 있음
 - 종업원 등이 자신의 직무와 관련하여 완성한 발명이므로 근로소득의 성격도 있음
 - 반면, 직무발명보상금은 특허권 및 특허를 받을 권리를 사용자에게 승계한 후 승계의 대가로서 일시적·우발적 행위에 의해 발생하는 소득이므로 기타소득의 성격이 있음
- 일본은 직무발명의 권리 취득 시점, 법정 보상 의무 등의 규정이 우리나라와 매우 유사하나, 소득세 부과 시 직무발명보상금을 기타소득으로 분류한다는 점에서 차이를 보임
 - 한편, 미국은 직무발명보상금을 직무발명에 대한 사용자와 종업원 간 계약 내용, 개별 사례에 대한 판례 등에 따라 직무발명보상금의 소득 분류가 달라짐
- 우리나라도 직무발명의 귀속 주체, 법정보상 의무 규정 등을 고려하여 직무발명보상금의 소득을 분류할 필요가 있음
 - 발명자주의와 법정보상 의무 규정을 도입하고 있는 우리나라에서 직무발명 보상금은 종업원 등이 완성한 특허권 등을 사용자 등에게 승계하고 수령하는 보상금이므로 근로소득으로 보기는 어려움
 - 사전 승계 규정을 별도 마련한 경우 직무발명 완성 시점에 사용자가 권리를 취득할 수 있도록 2024년 1월 「발명진흥법」이 개정되었으나,

- 이는 사전 승계 규정이 별도 마련된 경우에 한하며, 「발명진흥법」은 여전히 발명자주의를 취하고 있음
- 직무발명보상금을 양도소득으로 보기에는 일반적인 양도소득과 상이한 측면이 있음
 - 일반적인 양도소득은 판매가에서 취득원가를 차감하여 산정하지만 직무발명 보상금은 취득원가 산정이 불가능함
- 따라서 직무발명보상금은 근로여부에 관계없이 기타소득으로 분류하는 것이 타당함

2. 과세 형평성 및 특정 시점 소득 편중 문제

- 기술경쟁력 강화 및 기술이전 촉진 등의 목적으로 법인에는 세액공제와 법인세 감면 등의 세제혜택을 부여하고 있다는 점에서 연구·개발의 주체인 종업원 등에 대한 인센티브도 필요함
 - 법인이 보유한 특허권 등은 종업원 등이 직무발명한 결과로서 연구·개발의 주체는 종업원 등이므로, 기술경쟁력 강화 등을 위해서는 법인에 대한 세제혜택 뿐만 아니라 연구자에 대한 소득세 부담 완화도 같이 시행할 필요가 있음
- 우수한 인재 유치를 위해 벤처기업의 스톡옵션 행사이익에 대한 비과세 한도 인상뿐만 아니라 직무발명보상금의 비과세한도도 인상 할 필요가 있음
 - 벤처기업의 우수 인재 유치를 위해 벤처기업의 스톡옵션 행사이익에 대한 비과세한도가 2023년에 기존 5천만원에서 2억원으로 대폭 상향 되었음
 - 비과세한도 상향으로 인해 스톡옵션 행사이익 소득이 있는 근로자의 약 94.8%가 스톡옵션 행사이익에 대해 소득세를 부담하지 않게 됨

- 반면, 직무발명보상금에 대한 낮은 비과세한도로 인해 직무발명보상금을 받은 근로자의 약 6.3%만 소득세를 부담하지 않음
 - 비과세한도를 4천만원으로 인상해야 직무발명보상금을 신고한 근로자의 약 96%가 직무발명보상금에 대해 소득세를 부담하지 않게 됨

| 제4장 | 직무발명보상금 소득세제 개선방안

제1절 직무발명보상금 소득세제 개선방향

- (기타소득) 직무발명보상금을 근로여부에 관계없이 기타소득으로 구분하는 개선이 필요함
 - 발명자주의와 법정보상의무 규정을 도입하고 있는 우리나라에서 직무발명보상금은 종업원 등이 완성한 특허권 등을 사용자 등에게 승계하고 받는 보상금이므로 근로소득으로 보기 어려움
 - 사전 승계 규정을 별도 마련한 경우 직무발명 완성 시점에 사용자가 권리를 취득할 수 있도록 2024년 1월 「발명진흥법」이 개정되었으나,
 - 이는 사전 승계 규정이 별도 마련된 경우에 한하며, 「발명진흥법」은 여전히 발명자주의를 취하고 있음
- (분리과세) 직무발명보상금은 특정 시점에 소득이 편중되는 문제를 고려하여 과세방식을 개선해야 함
 - 직무발명보상금은 특정 연도 및 시점에 편중되어 발생하기 때문에 소득세 누진세율 구조 하에서 과다한 소득세 부담이 발생할 우려가 있음
 - 연구 사기 진작 및 기술경쟁력 제고 등을 위해 누진세 부담을 완화하는 개선이 필요함
 - 분리과세를 할 경우 직무발명보상금 규모가 증가하더라도 원천징수세율 20%가 적용되므로 누진세 부담을 완화할 수 있음
 - 현재 과세체계에서는 직무발명보상금 규모 증가 시 소득세 한계세율이 높아지면서 누진세 부담이 발생함

- (비과세한도 상향) 직무발명보상금을 분리과세 할 경우 근로소득이 낮은 근로자의 소득세 부담이 증가할 우려가 있기 때문에 비과세한도 상향이 필요함
- 소득이 낮은 근로자는 현재처럼 종합과세 할 때보다 분리과세에 따른 원천징수 세율 20%가 더 높을 수 있음
 - 아래 표에서 1인당 직무발명보상금이 630만원인 근로자의 소득세 한계세율은 15%임
 - 조세형평성 등을 감안하여 비과세한도를 상향할 필요가 있음
 - 비과세한도를 2,000만원이상으로 인상하면, 소득세 한계세율이 원천징수 세율 20%보다 높은 근로자들만 과세 대상이 됨
 - 아래 표에서 1인당 직무발명보상금이 1,700만원인 근로자의 소득세 한계세율은 35%임

〈표 4-1〉 소득세 한계세율과 1인당 직무발명보상금(2021년)

(단위: 백만원, %)

구분 과세표준	1인당 과세표준	소득세 한계세율	1인당 직무발명 보상금
1천만 이하	5.1	6	2.0
1.2천만 이하	11.0	6	2.4
3천만 이하	19.0	15	4.0
4천만 이하	34.6	15	5.4
4.6천만 이하	42.9	15	6.3
6천만 이하	52.4	24	5.7
7천만 이하	64.6	24	6.6
8천만 이하	74.7	24	5.8
8.8천만 이하	83.8	24	7.7
1억 이하	93.6	35	9.8
1.5억 이하	119.7	35	17.0
2억 이하	170.2	38	31.6
3억 이하	239.1	38	47.8
5억 이하	375.0	40	95.6
10억 이하	671.3	42	294.6
10억 초과	2,106.1	45	1,235.2

주: 한계세율은 1인당 과세표준을 기준으로 결정하였음

자료: 국세청, 「국세통계연보」, 2022.를 이용하여 저자 작성

□ (비과세한도 상향) 우수한 인재를 유치하고, 기술경쟁력을 제고하기 위해 직무발명보상금에 대한 소득세 부담을 완화할 필요가 있음

- 우수 인재 유치 지원을 위해 벤처기업의 스톡옵션 행사이익에 대한 비과세한도가 기존 5천만원에서 2억원으로 대폭 상향되었음
- 비과세한도가 2억원으로 인상되면서 스톡옵션 행사이익 소득이 있는 근로자의 약 94.8%가 스톡옵션 행사이익에 대해 소득세를 부담하지 않게 됨
- 반면, 직무발명보상금의 낮은 비과세한도로 인해 직무발명보상금을 신고한 근로자의 약 6.3%만 소득세를 부담하지 않음
 - 직무발명보상금의 경우 비과세한도를 4천만원으로 인상해야 직무발명보상금을 신고한 근로자의 약 96%가 직무발명보상금에 대해 소득세를 부담하지 않게 됨

제2절 직무발명보상금 소득세제 개선방안

1. 소득 분류 개정

□ 소득 구분을 근로여부에 관계없이 기타소득으로 통일하는 것이 타당함

○ 「소득세법」 제20조(근로소득)와 제21조(기타소득)의 개정을 통해 직무발명보상금을 근로여부에 관계없이 기타소득으로 통일

〈표 4-2〉 「소득세법」 제20조(근로소득) 개정

현행	개정(안)
제20조(근로소득) ① 근로소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다 <u>5. 종업원등 또는 대학의 교직원이 지급받는 직무발명보상금(제21조제1항제22호의2에 따른 직무발명보상금은 제외한다)</u>	제20조(근로소득) ① 근로소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다 <u>5. <삭 제></u>

자료: 저자 작성

〈표 4-3〉 「소득세법」 제21조(기타소득) 개정

현행	개정(안)
제21조(기타소득) ① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다. 22의2. <u>종업원등 또는 대학의 교직원이 퇴직한 후에 지급받는 직무발명보상금</u>	제21조(기타소득) ① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다. 22의2. <u>다음 각 목 중 어느 하나에 해당하는 직무발명보상금</u> <u>가. 「발명진흥법」 제2조 제2호에 따른 종업원 등이 같은 호에 따른 사용자등으로부터 받는 보상금</u> <u>나. 대학의 교직원 또는 대학과 고용 관계에 있는 학생이 소속 대학에 설치된 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제25조에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조 제1항 제4호에 따라 받는 보상금</u>

자료: 저자 작성

□ 「소득세법」에는 근로소득과 기타소득에 대한 비과세한도 규정 및 금액이 각각 존재함

- 따라서 근로여부에 관계없이 비과세한도 조항도 통일할 필요가 있음
- 「소득세법」 제12조(비과세소득)에서 근로소득에 대한 비과세소득 규정을 삭제하고, 기타소득에 대한 비과세소득 규정을 개정

<표 4-4> 「소득세법」 제12조(비과세소득)에서 근로소득 비과세한도 규정 삭제

현행	개정(안)
제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다. 3. 근로소득과 퇴직소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득 <u>어. 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금(이하 “직무발명보상금”이라 한다)으로서 대통령령으로 정하는 금액</u> <u>1) 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 종업원등(이하 이 조, 제20조 및 제21조에서 “종업원등”이라 한다)이 같은 호에 따른 사용자등으로부터 받는 보상금</u> <u>2) 대학의 교직원 또는 대학과 고용관계가 있는 학생이 소속 대학에 설치된 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제25조에 따른 산학협력단(이하 이 조에서 “산학협력단”이라 한다)으로부터 같은 법 제32조제1항제4호에 따라 받는 보상금</u>	제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다. 3. 근로소득과 퇴직소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득 <u>어. <삭 제></u>

자료: 저자 작성

<표 4-5> 「소득세법」 제12조(비과세소득)에서 기타소득 비과세한도 규정 개정

현행	개정(안)
제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다. 5. 기타소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득 라. <u>종업원등 또는 대학의 교직원등이 퇴직한 후에 지급받거나 대학의 학생이 소속 대학에 설치된 산학협력단으로부터 받는 직무발명보상금으로서 대통령령으로 정하는 금액</u>	제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다. 5. 기타소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득 라. <u>제21조제1항제22호의2의 직무발명보상금 중 대통령령으로 정하는 금액</u>

자료: 저자 작성

2. 분리과세의 적용

□ 직무발명보상금의 누진세 부담을 완화함으로써 우수 인재를 유치하고, 기술경쟁력을 제고 할 수 있는 과세방식의 도입이 필요함

○ 이를 위해 직무발명보상금 규모에 관계없이 원천징수 세율 20%가 적용되는 분리과세를 시행할 필요가 있음

□ 다른 소득과 분리하여 평률의 세율을 적용하면 소득이 특정 시점에 편중됨으로써 발생하는 과도한 소득세 부담 문제를 해소할 수 있음²⁴⁾

○ 다른 소득과 합산하지 않고 분리과세를 적용하기 위해서는 「소득세법」 제14조(과세표준의 계산) 조항의 분리과세 제외 부분(제8호 가목)과 무조건 분리과세를 위한 부분(제8호 다목)을 개정해야 함

24) 정지선(2018), 백용기(2019) 등에서는 직무발명보상금 소득세제 개선방안 중 하나로 의제필요경비공제율 적용을 주장하였음. 그러나 직무발명의 과정에서 소요되는 연구 기자재, 연구 인력 등에서 발생하는 비용이 필요경비공제 대상으로 적절하지 않다는 판단에 따라 본 연구는 직무발명보상금 소득세제 개선방안으로 분리과세 적용 필요성을 제기함

<표 4-6> 「소득세법」 제14조(과세표준의 계산) 조항 개정

현행	개정(안)
제14조(과세표준의 계산) ③ 다음 각 호에 따른 소득의 금액은 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하지 아니한다 8. 다음 각 목에 해당하는 기타소득(이하 “분리과세기타소득”이라 한다) 가. 제21조제1항제1호부터 제8호까지, 제8호의2, 제9호부터 제20호까지, <u>제22호, 제22호의2 및</u> <u>제26호</u> 에 따른 기타소득(라목 및 마목의 소득은 제외한다)으로서 같은 조 제3항에 따른 기타소득금액이 300만원 이하이면서 제127조에 따라 원천징수(제127조제1항제6호나목에 해당하여 원천징수되지 아니하는 경우를 포함한다)된 소득. 다만, 해당 소득이 있는 거주자가 종합소득과세표준을 계산할 때 그 소득을 합산하려는 경우 그 소득은 분리과세기타소득에서 제외한다. 다. <u>제21조제1항제27호 및 같은 조 제2항에 따른</u> <u>기타소득</u>	제14조(과세표준의 계산) ③ 다음 각 호에 따른 소득의 금액은 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하지 아니한다 8. 다음 각 목에 해당하는 기타소득(이하 “분리과세기타소득”이라 한다) 가. 제21조제1항제1호부터 제8호까지, 제8호의2, 제9호부터 제20호까지, <u>제22호, 제26호</u> 에 따른 기타소득(라목 및 마목의 소득은 제외한다)으로서 같은 조 제3항에 따른 기타소득금액이 300만원 이하이면서 제127조에 따라 원천징수 (제127조제1항제6호나목에 해당하여 원천징수되지 아니하는 경우를 포함한다)된 소득. 다만, 해당 소득이 있는 거주자가 종합소득과세표준을 계산할 때 그 소득을 합산하려는 경우 그 소득은 분리과세기타소득에서 제외한다. 다. <u>제21조제1항제22호의2 및 제27호, 같은 조</u> <u>제2항에 따른 기타소득</u>

자료: 저자 작성

☐ 직무발명보상금을 다른 소득과 합산하지 않는 분리과세 기타소득으로 분류할 경우 「소득세법」 제64조의3(분리과세기타소득에 대한 세액 계산의 특례)에 따라 원천징수 세율 20%가 적용됨

○ 원천징수 세율 관련해서는 「소득세법」을 개정할 필요가 없음

3. 비과세한도의 인상

☐ 연구자의 연구 의욕 및 사기 진작과 소득이 낮은 근로자와의 조세형평성 등을 위해 비과세한도를 인상할 필요가 있음

○ 스톡옵션 행사이익의 경우 우수 인재 유치를 위해 비과세한도를 2억원으로 상향함으로써 약 94.8%의 근로자가 스톡옵션 행사이익에 소득세를 부담하지 않음

- 반면, 직무발명보상금의 경우 약 6.3%의 근로자만 직무발명보상금에 대해 소득세를 부담하지 않음
- 또한 소득이 낮은 근로자는 합산하여 과세할 때보다 원천징수 세율 20%가 더 높을 수 있음
- 과세표준 기준으로 4,600만원 이하 근로자는 소득세 한계세율 6% 또는 15%가 적용되고 있음

□ 비과세한도 금액은 2,000만원 수준이 적절함

- 비과세한도 금액이 2,000 ~ 4,000만원에서 결정되면 직무발명보상금을 신고한 근로자의 약 90 ~ 96%가 직무발명보상금에 대해 소득세를 부담하지 않음²⁵⁾
- 또한 비과세한도를 2,000만원으로 인상하면, 소득세 한계세율이 원천징수 세율 20%보다 높은 근로자들만 과세대상이 됨
- 즉, 현재처럼 합산하여 과세할 때의 한계세율보다 원천징수 세율이 높아지는 현상을 방지할 수 있음

□ 정지선(2018)처럼 비과세한도를 3,000만원까지 인상하는 것도 고려할 수 있음

- 비과세한도 금액은 2,000 ~ 4,000만원 수준에서 조정할 수 있음
- 다만, 심충진(2023)에서처럼 개인별 총급여액의 50%(5,000만원 한도)로 비과세 한도를 규정할 경우 과도한 행정비용 발생 우려가 있음
- 또한 비과세한도가 5,000만원까지 적용될 경우 보상금 수령 인원의 약 99%가 비과세되어(〈표 3-6〉 참조) 사실상 전액 비과세하는 효과가 나타날 수 있다는 문제가 제기될 수 있음

25) 〈표 3-6〉 참조

- 직무발명보상금에 대한 비과세한도 금액을 인상하기 위해서는 「소득세법 시행령」 개정이 필요함
- 「소득세법 시행령」 제18조(비과세되는 기타소득의 범위) 제2항에서 비과세한도 금액을 기존 500만원에서 2,000만원으로 개정

<표 4-7> 「소득세법 시행령」 제18조(비과세되는 기타소득의 범위) 금액 개정

현행	개정(안)
제18조(비과세되는 기타소득의 범위) ② 법 제12조제5호라목에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 연 500만원(해당 과세기간에 법 제12조제3호어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 500만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다.	제18조(비과세되는 기타소득의 범위) ② 법 제12조제5호라목에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 연 2,000만원 이하의 금액을 말한다.

자료: 저자 작성

제3절 개선방안에 따른 소득세 부담 및 세수 변화

1. 소득세 부담 변화

- 개선방안에 따라 직무발명보상금에 대한 소득세는 다음과 같이 산출할 수 있음
 - 1) 비과세한도 연 2,000만원 적용
 - 2) 비과세한도 연 2,000만원을 초과하는 직무발명보상금에 원천징수 세율 20%를 적용하여 납세 종결(분리과세)
- 앞서 제2장에서 소득세 과세에 따른 소득세 부담 사례를 살펴봤는데, 해당 사례에 개선방안의 과세방식을 적용하면 소득세 부담은 다음과 같음
 - 분리과세방식으로 근로소득과 직무발명보상금에 대한 세액을 각각 계산하면, 근로소득에 대한 소득세는 약 1,227만원, 직무발명보상금(기타소득)에 대한 소득세는 약 6만원으로 총 1,233만원의 소득세가 발생함
 - 이는 현재 근로소득으로 과세하는 방식에 비해 약 400만원의 소득세 부담이 감소하는 것임

<표 4-8> “비과세한도 2,000만원 + 분리과세”에 따른 소득세 부담

(단위: 만원)

구분	2017년 이전 (전액 비과세)	현재 과세방식 (근로소득)	개선방안 과세방식 (분리과세)	
			근로소득	기타소득 (직무발명보상금)
근로소득	9,370	9,370	9,370	-
직무발명보상금	2,030	2,030	-	2,030
총 과세대상 급여	9,370	11,400	9,370	-
비과세 대상 급여	2,030	500	-	2,000
총급여액	9,370	10,900	9,370	-
근로소득공제액	1,444	1,493	1,444	-
종합소득금액	7,927	9,407	7,927	-
종합소득공제	150	150	150	-
과세표준	7,777	9,257	7,777	30
산출세액	1,290	1,696	1,290	6
근로소득세액공제	50	50	50	-
표준세액공제	13	13	13	-
종합소득결정세액	1,227	1,633	1,227	6
소득세 합계	1,227	1,633	1,233	
2017년 이전과 이후 소득세 부담 차이		406	6	
현행 과세방식과 개선방안 과세방식의 소득세 부담 차이	-	400		

자료: 저자 작성

2. 세수 변화

- 앞서 제2장에서의 소득세수 추정 방식을 기반으로 직무발명보상금에 분리과세 적용 및 비과세한도 인상 시 소득세수가 어떻게 변화 하는지를 추정함
 - 먼저 현재 과세방식과 동일하게 직무발명보상금을 근로소득으로 과세하고, 비과세한도를 500만원으로 했을 때, 직무발명보상금에 대한 전체 소득세 산출세액은 약 123억원임
 - 비과세한도는 2024년 700만원으로 인상될 예정이므로, 비과세한도를

700만원으로 적용했을 때 직무발명보상금에 대한 전체 소득세 산출세액을 계산하면 약 114억원임

- 개선방안에 따라 직무발명보상금을 분리과세하고, 비과세한도를 2,000만원으로 인상했을 경우 직무발명보상금에 대한 전체 소득세 산출세액은 약 39억원임
- 따라서 소득세 산출세액 감소액은 약 75억원 또는 약 85억원임

□ 직무발명보상금 소득세제 개선으로 감소하는 소득세 산출세액은 연말 정산 신고 근로자 전체 소득세 산출세액의 약 0.011% 또는 0.013%임

- 국세청 연말정산 신고 자료상의 연말정산 신고 근로자의 전체 소득세 산출세액은 약 68조원이며, 본 연구의 세수 추정방식에 따른 전체 소득세 산출세액은 약 65조원임
- 이는 본 연구의 세수 추정치가 실제 세수와 유사한 수치라는 것을 의미
- 본 연구에서 추정한 연말정산 신고 근로자의 전체 소득세 산출세액 약 65조원 대비 개선방안 적용에 따른 세수 감소분의 비중은 약 0.011% 또는 0.013%임
- 직무발명보상금 소득세제 개선에 따라 감소하는 소득세 감소분은 전체 소득세수에 대비하여 미미한 수준임

<표 4-9> “비과세한도 2,000만원 + 분리과세”에 따른 소득세 세수

(단위: 백만원, %)

과세표준	현재 과세방식		개선방안
	비과세한도 500만원	비과세한도 700만원	분리과세, 비과세한도 2,000만원
1천만 이하	0.0	0.0	0.0
1.2천만 이하	0.0	0.0	0.0
3천만 이하	0.0	0.0	0.0
4천만 이하	5.1	0.0	0.0
4.6천만 이하	11.9	0.0	0.0
6천만 이하	29.3	0.0	0.0
7천만 이하	62.4	0.0	0.0
8천만 이하	39.4	0.0	0.0
8.8천만 이하	106.3	27.1	0.0
1억 이하	364.7	211.4	0.0
1.5억 이하	1,785.7	1,488.2	0.0
2억 이하	1,425.8	1,318.6	327.4
3억 이하	1,838.4	1,752.6	628.6
5억 이하	1,631.6	1,595.6	680.8
10억 이하	1,702.7	1,690.9	768.8
10억 초과	3,321.5	3,316.1	1,458.2
산출세액(세수) 합계	12,324.6	11,400.5	3,863.8
현재 과세방식(비과세한도 500만원)과의 세수 차이			△ 8,460.8 (0.013)
현재 과세방식(비과세한도 700만원)과의 세수 차이			△ 7,536.7 (0.011)
연말정산 근로자의 소득세 총 산출세액(국세청 자료)			68,403,246
본 연구 세수 추정 방식에 따른 산출세액(추정)			65,690,940
우리나라 전체 소득세수			114,112,300

주: 괄호 안은 본 연구의 세수 추정 방식으로 계산한 연말정산 신고 근로자의 전체 소득세 산출세액 대비 비중임
 자료: KOSIS, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=110&tblId=TX_11007_A785 (검색일: 2023.11.7.) ; 저자 작성

□ 직무발명보상금 소득세제 개선으로 감소하는 소득세 산출세액은 미미한 수준이지만, 연구 의욕 및 사기 진작이 기업의 매출 증가로 이어질 수 있음

- 조휘형(2014)에 따르면 특허 보유 건수가 기업의 매출액에 양의 영향을 미침
 - 설병문(2012), 윤효진 외(2018) 등에서도 기업의 연구개발 및 기술혁신 역량이 기업의 재무성과에 유의한 양의 영향을 미치는 것으로 나타남
- 국내 연구뿐만 아니라 Garcia-Manjon and Romero-Merino(2012)는 R&D 행위가 기업 매출에 유의한 양의 영향을 주는 것으로 나타났음
 - 또한 Demirel and Mazzucato(2012)에서도 소기업의 특허 취득 행위가 기업의 성장에 유의한 양의 영향을 미쳤음
 - 다만, Demirel and Mazzucato(2012)의 분석결과 대형 제약 기업의 낮은 R&D 생산성으로 인해 제약 산업에서의 R&D 투자는 매출에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타남
- 대부분의 국내외 연구에서 기업의 특허 보유 및 특허 보유를 위한 행위가 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 이는 향후 법인세수 증가가 기대되는 부분임

참고문헌

- 감사원(2011), 「감사결과보고서-중부지방국세청 기관운영감사-」
- 국세청(2008 ~ 2022), 「국세통계연보」
- _____(2017), 「2017 개정세법 해설」
- _____(2023), 「2023 재미 납세자가 알아야 할 한·미 세금상식」
- 기획재정부(2013), 「2018년 세법개정안」
- _____(2019), 「2018년 세법 후속 시행령 개정안 상세본」
- _____(2022), 「2022년 세제개편안 상세본」
- _____(2023), 「2023년 세법개정안 상세본」
- 김수성·박상혁(2019), 「직무발명보상금의 과세에 관한 개선방안 연구」, 『세무와 회계연구』, 8(1), 한국세무사회, pp. 249~310.
- 박지현·권기정(2021), 「소득세법상 직무발명보상금 과세제도에 대한 개선방안」, 『재무와 회계정보저널』, 21(1), 한국회계정보학회, pp. 129~153.
- 백용기 외(2019), 「국가 기술 경쟁력 강화를 위한 직무발명 보상 조세제도의 개선」, 한국과학기술한림원.
- 산업통산자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2013~2022), 「공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서」
- 설병문(2012), 「연구개발투자가 매출액증가를 통하여 기업가치에 미치는 영향」, 『경영교육연구』, 27(4), 한국경영교육학회, pp. 261~282.
- 심충진(2023), 「대학 연구자 직무발명보상금에 대한 과세제도 개선방안」, 『세무학연구』, 40(1), 한국세무학회, pp. 35~57.
- 윤효진·홍아름·정성도(2018), 「중소기업의 연구개발 및 기술혁신 역량과 기술혁신 지원제도가 기업 성과에 미치는 영향」, 『한국혁신학회지』, 13(2), 한국혁신학회, pp. 209~238.
- 정지선(2018), 「소득세의 과세에 있어서 직무발명보상금의 소득구분에 관한 연구」, 『조세연구』, 18(3), 한국조세연구포럼, pp. 7~52.

조휘형(2004), 「제조 산업별 연구개발 투자가 경영성과에 미치는 영향: 매출액과 특허를 중심으로」, 『한국콘텐츠학회논문지』, 14(11), 한국콘텐츠학회, pp. 893~904.

한국금융연수원(2021), 「기술금융기초」

Demirel, Pelin, and Mariana Mazzucato.(2012), "Innovation and firm growth: Is R&D worth it?." *Industry and Innovation*, 19(1), pp. 45-62.

García-Manjón, Juan V., and M. Elena Romero-Merino.(2012), "Research, development, and firm growth. Empirical evidence from European top R&D spending firms." *Research Policy*, 41(6), pp. 1084-1092.

법무법인 태평양,

<https://www.bkl.co.kr/law/insight/newsletter/detail?searchCondition=&searchKeyword=&searchDateFrom=&searchDateTo=&orderBy=orderByNew&pageIndex=1&whichOne=NEWSLETTER&menuType=law&lawNo=&expertNo=&newsletterNo=5570&memberNo=&fieldNo=&lang=ko>

의안정보시스템,

https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_D2F3B1O1F2X9B1M8S0H2Z1G7K6P2P7

Casearch, <https://casearch.dev/case/2019%EB%88%8464343>

KOSIS, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=110&tblId=TX_11007_A785

Startup Today, <https://www.startuptoday.kr/news/articleView.html?idxno=28954>

일본 국세청,

<https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/170206/besshi.htm>

_____, <https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2592.htm>

발명진흥법, 법률 제19164호(2023.1.3.)

소득세법, 법률 제19196호(2022.12.31.)

소득세법 시행령, 법률 제33736호(2023.9.26.)

조세특례제한법, 법률 제19430호(2023.6.9.)

특허법, 법률 제19007호(2022.10.18.)

대법원 2015.4.23. 선고 2014두15559 판결, “소득세등징수처분취소”

대법원 2020.12.10. 선고 2020두46974 판결

대전고등법원 2014.11.20. 선고 2014누29 판결, “소득세등징수처분취소”

서울고등법원 2020.7.15. 선고 2019누64343 판결

부 록

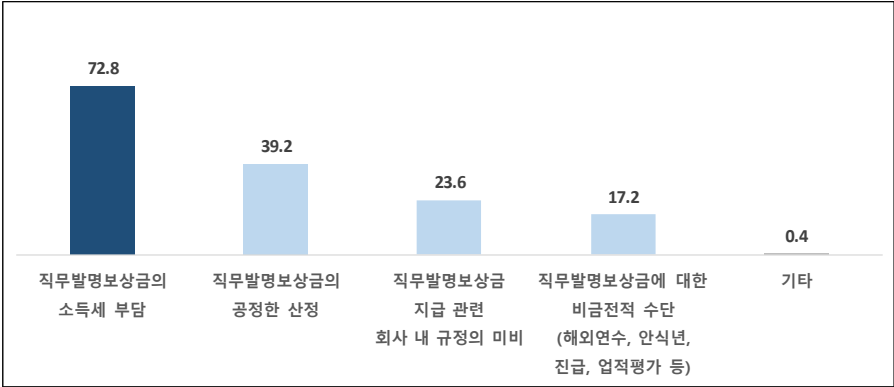
〈연구발명 사기 진작을 위한 직무발명보상금 소득세제 개선방안 설문 결과〉

〈부표〉 설문조사 응답자 현황

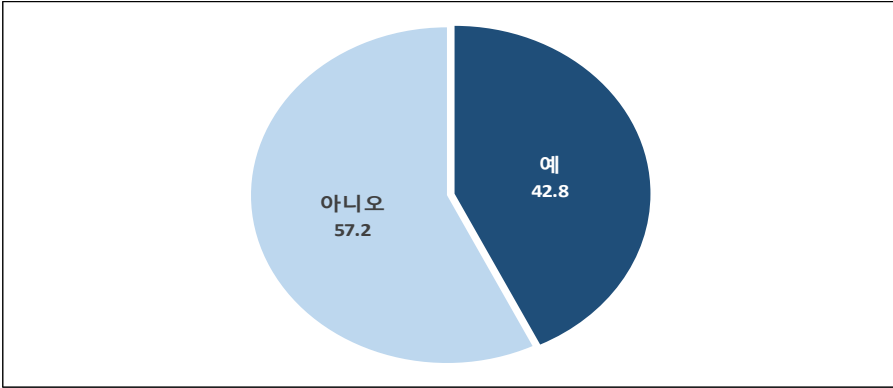
(단위: 명, %)

구 분		응답자 수	비율
전 체		250	100.0
기관별	정부출연 연구소	122	48.8
	대학 또는 산학협력단	118	47.2
	민간 기업 연구소	10	4.0
연령별	만 19~29세	9	3.6
	만 30대	75	30.0
	만 40대	90	36.0
	만 50대	61	24.4
	만 60세 이상	15	6.0
연구 경력	10년 미만	53	21.2
	10~20년 미만	94	37.6
	20~30년 미만	72	28.8
	30년 이상	31	12.4
직무발명보상금 수령 경험	수령 경험 있음	138	55.2
	수령 경험 없음	112	44.8

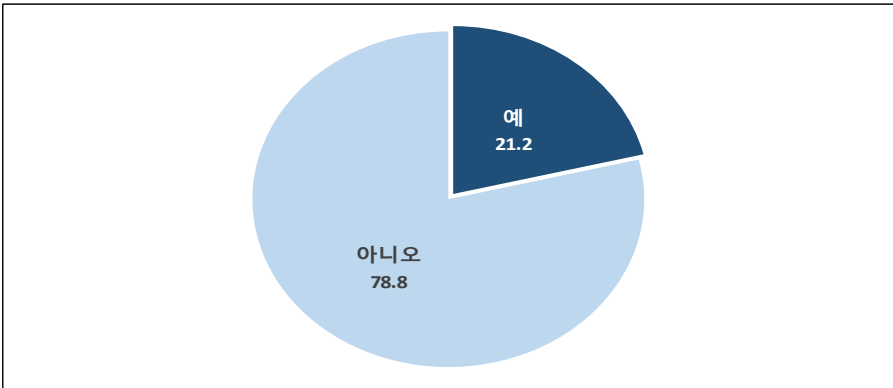
1. 귀하는 직무발명보상금 제도와 관련해서 가장 개선이 필요한 부문이 무엇이라고 생각하십니까?(중복 선택 가능)



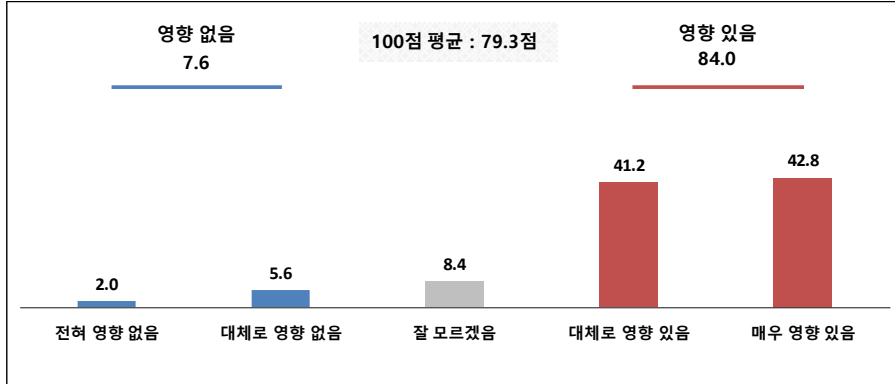
2. 「소득세법」 개정으로 전액 비과세되던 직무발명보상금에 2017년부터 근로소득세가 부과되기 시작한 것을 알고 계십니까?



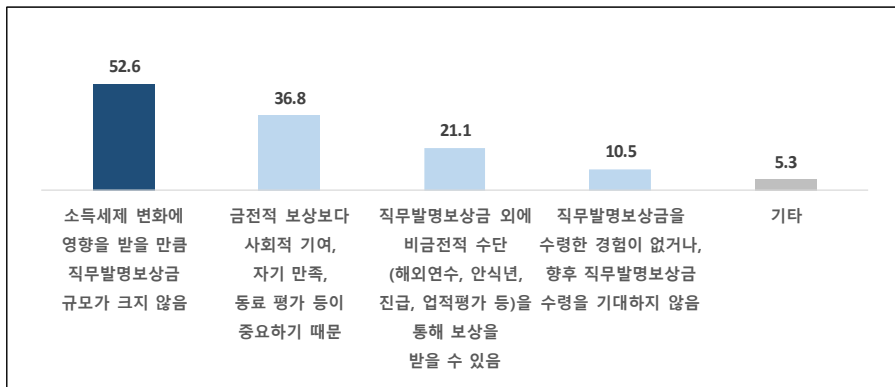
3. 직무발명보상금과 달리 다른 지식재산권으로 발생한 소득은 60%가 경비로 공제되고 있는 사실을 알고 계십니까?



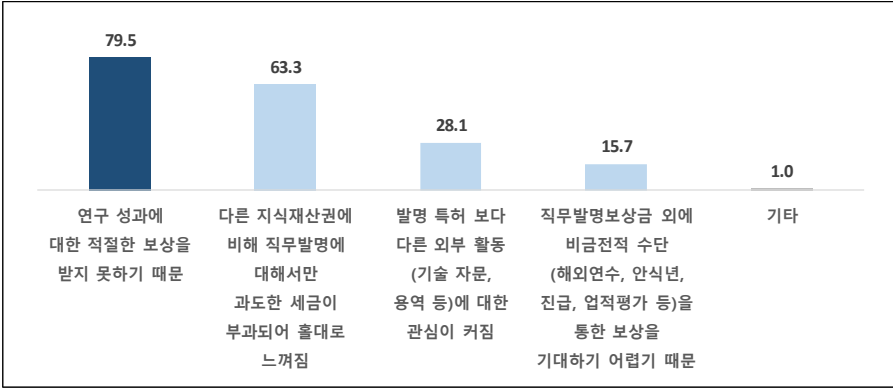
4. 직무발명보상금에 소득세가 부과되는 소득세제 변경이 귀하의 연구 의욕 및 사기에 부정적인 영향을 줄 수 있다고 생각하십니까?



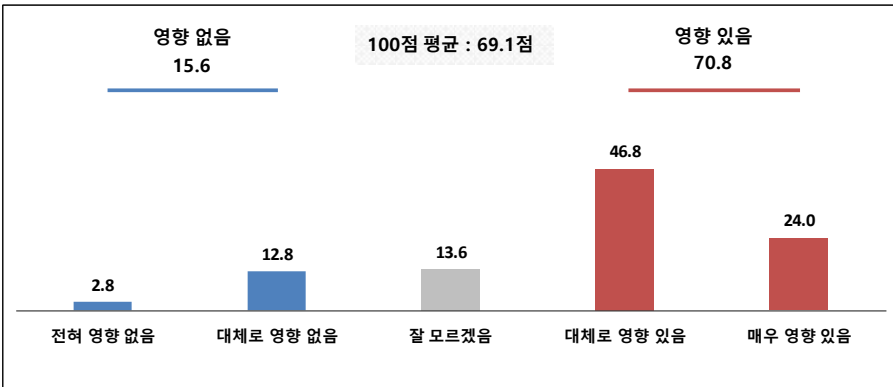
4-1. 소득세 과세에도 불구하고 귀하의 연구 의욕 및 사기에 부정적인 영향이 없을 것이라고 생각하시는 이유는 무엇입니까?



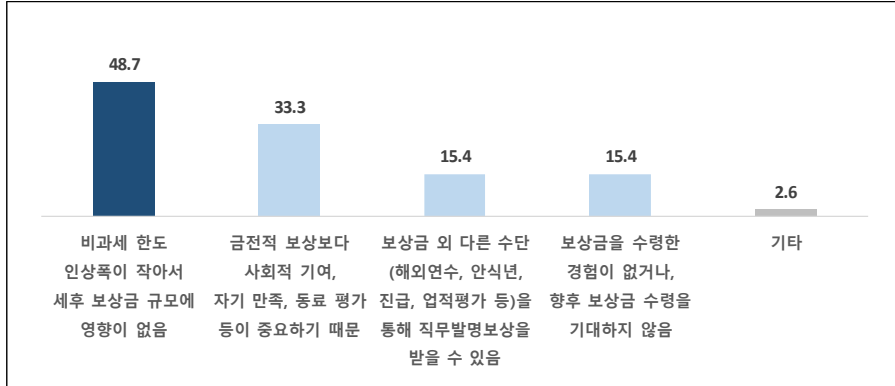
4-2. 소득세 과세가 귀하의 연구 의욕 및 사기에 부정적인 영향을 줄 수 있다고
생각하신 이유는 무엇입니까?(중복 선택 가능)



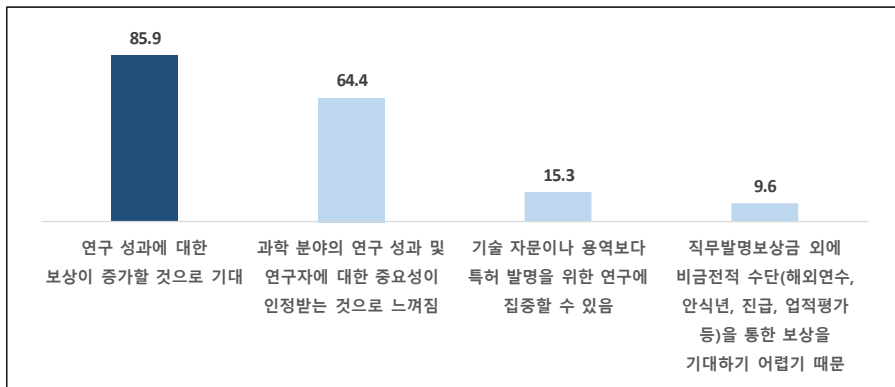
5. 2019년과 2024년의 직무발명보상금 소득세 비과세 한도 인상이 귀하의 연구 의욕 및 사기에 긍정적인 영향을 주었거나 줄 것으로 생각하십니까?



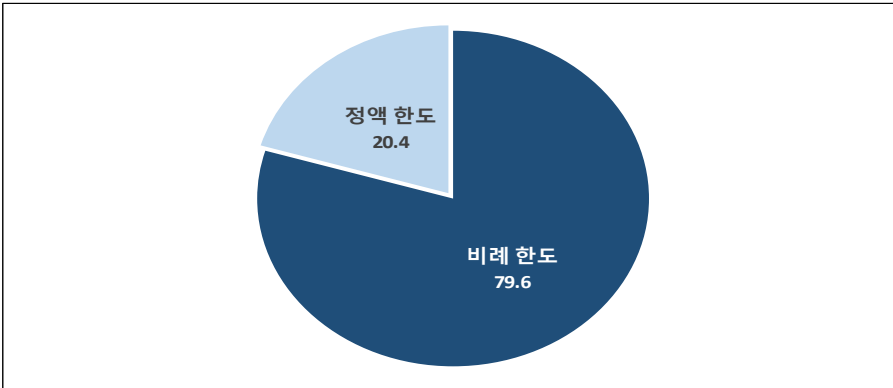
5-1. 비과세 한도 인상에도 불구하고 귀하의 연구 의욕 및 사기에 긍정적인 영향이 없을 것이라고 생각하시는 이유는 무엇입니까?(중복 선택 가능)



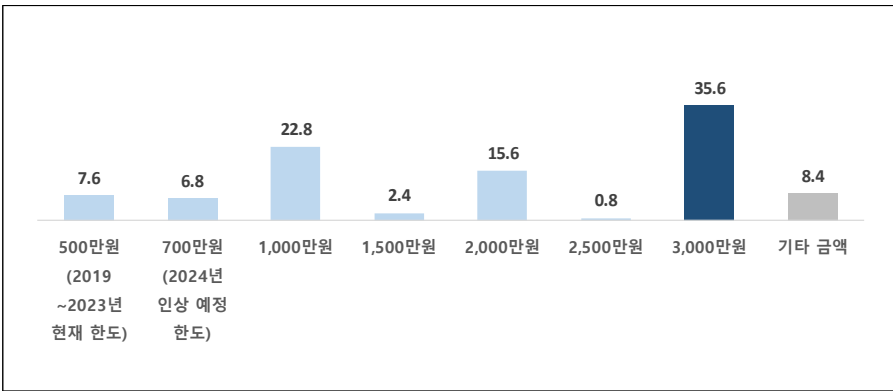
5-2. 비과세 한도 인상이 귀하의 연구 의욕 및 사기에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 생각하신 이유는 무엇입니까?(중복 선택 가능)



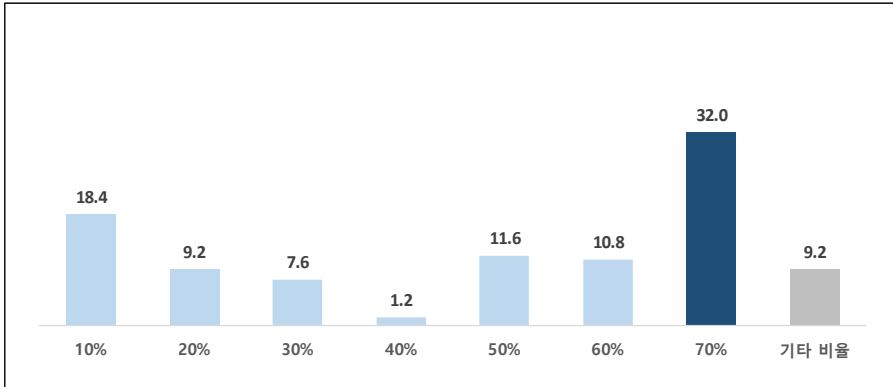
6. 귀하가 생각하시는 직무발명보상금의 적절한 비과세 방식은 무엇입니까?



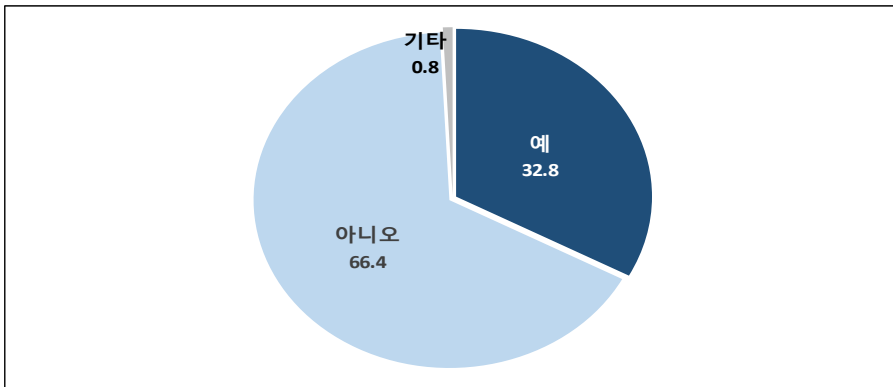
7. 비과세 한도가 정액 한도 방식(현재의 비과세 방식)일 경우 귀하가 생각하시는 직무발명보상금의 적절한 비과세 한도는 어느 정도입니까?



8. 비과세 한도가 비례 한도 방식(직무발명 외 다른 지식재산권의 비과세 방식)일 경우 귀하가 생각하시는 직무발명보상금의 적절한 비과세 비율(=소득에서 공제 되는 비율)은 어느 정도입니까?



9. 직무발명보상금에 대한 “소득세 부담이 완화된 만큼만” 연구자 보상 비율(지분)을 인하한다는 전제하에, 기술료 수입 중 연구자에게 보상하는 비율(지분)을 인하하는 것에 동의하십니까?



10. 기술료 수입 중 연구자에게 보상하는 비율(지분)을 인하하는 것에 반대하는 이유는 무엇입니까?(중복 선택 가능)

